

جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

بحث مقدم لاستكمال الوحدات المطلوبة للتخرج بعنوان

الصيام وأحكامه وفضائله

إعداد الطالب: سليمان حسن حسين

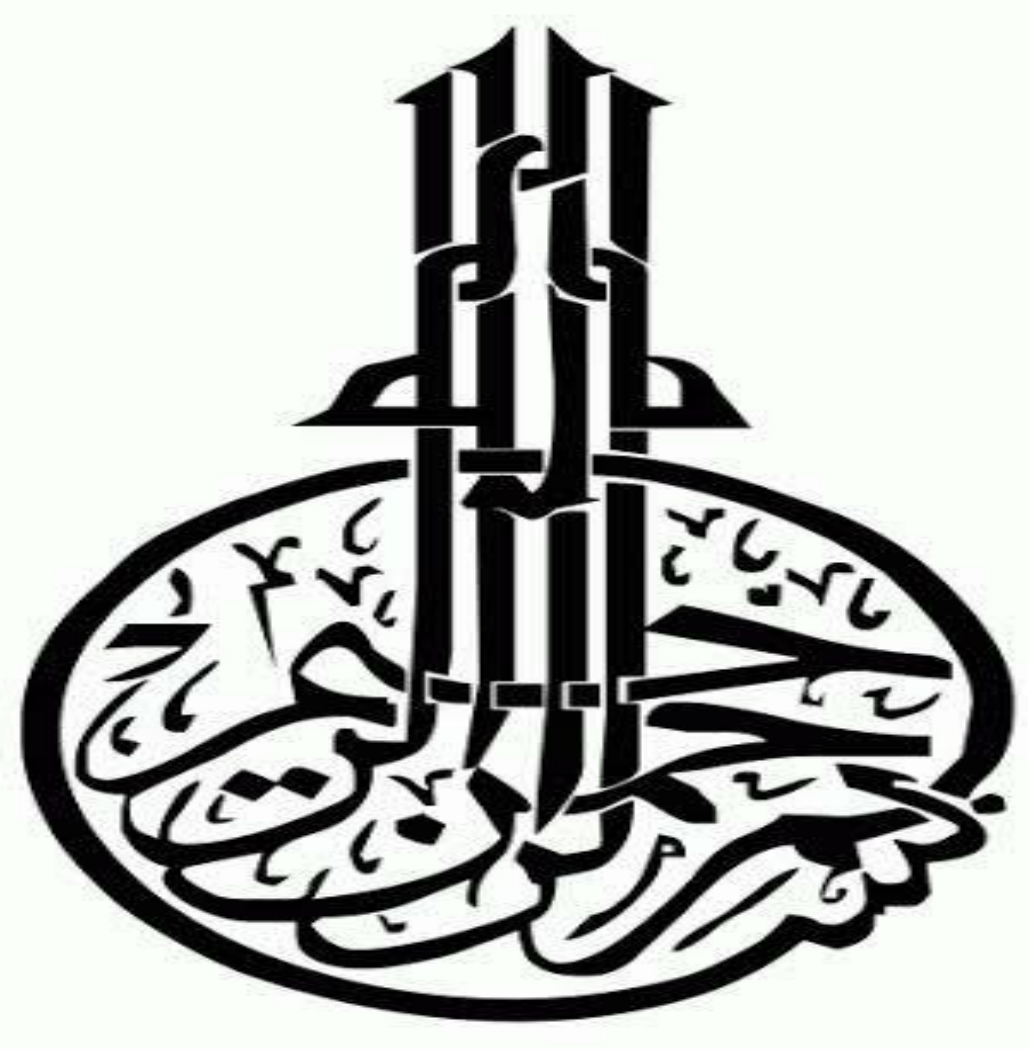
الرقم الجامعي: ٣٧/٤٧٠

تحت إشراف :أ:عبدالرحمن محمد (بورو)

الرقم الجامعي: ٣٧/٤٧٠

العام الدراسي الجامعي: ١٤٤٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠هـ/٢٠٢٠م

البسملة



الإستهلال

فقوله تعالى: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ }([1])

[1] سورة البقرة الآية : ١٨٣

الإهداء

إلى أمي الحنونة رزقها الله الصحة والعافية وإلى أبي العزيز الذي غرس في قلبي الهمة العالية ، فقد قاما بتربيتي عند الصغر وعلماني حب كتاب الله ورسوله المصطفى ، اللهم إرحمهما كما ربياني صغيراً .

وإلى إخوتي الثمانية رزقهم الله التمسك بحبله المتين .

وإلى الأصدقاء الذين لولاهم لما خططت شيئاً ومن كانو برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في الجامعة .

وإلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية .

وإلى أفراد شعبنا الصومالى قال تعالى:﴿ **وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ** ﴾:(١) صدقق الله العظيم .إليهم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع راجياً من المولى تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم .

١ سورة آل عمران الآية : ١٠٣

الشكر والتقدير

أشكرالله العلي القدير أولا على توفيقه وامتنانه الذي أنعم علي بنعمة العقل والدين القائل في محكم تنزيله ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾:([1]) والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي أرسله ربه رحمة للعالمين القائل(من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدو ما تكفئونه فادعو الله له حتى ترو أنكم كافأتموه [2])

كما أقدم بعميق الشكر والإمتنان إلى الجامعة المستقبل الإسلامية ممثلة بإدارتها وأساتذتها الأفاضلة ، وأقدم بخالص الشكر والإمتنان إلى أستاذي ومشرفي البحث **أستاذ** : **عبدالرحمن محمد(بورو)** وأقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الكرام من خلال مراحل التعليم ، وإلى كل من قدم وساهم في كتابتي لهذا البحث المتواضع جزاء منه

[1] سورة يوسف الآية الآية ٧٦.

[2] رواه أبو داووأد

فهرس المحتويات

البسملة ٢
الإستهلال ٣
الإهداء..... ٤
الشكر والتقدير ٥
فهرس المحتويات ٦
المقدمة ٨
المقدمة ٩
أسباب إختيار الموضوع..... ١٠
مشكلة البحث..... ١٠
أهمية الموضوع ١٠
أهداف البحث..... ١١
منهج البحث ١٢
الفصل الأول: مفهوم الصوم ، مراحله ومشروعيتة ، وفضله وآدابه وفيه أربعة..... ١٣
المبحث الأول :مفهوم الصيام..... ١٤
المبحث الثاني:مراحل تشريع الصيام..... ١٧
المبحث الثالث:مشروعية الصيام وحكمته ٢٢
المبحث الرابع : فضل الصوم..... ٢٥

المبحث الخامس : آداب الصوم ٢٩
الفصل الثاني: أنواع الصيام ،كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال ،شروط الصوم وفيه ثلاثة مباحث ٣٤
المبحث الأول:أنواع الصيام ٣٥
المبحث الثاني:.كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال: ٤٨
المبحث الثالث. شروط الصوم ٥٥
الفصل الثالث مكروهات الصيام، مفسدات الصوم، كفارة الصوم وفيه ثلاثة مباحث ٦١
المبحث الأول : مكروهات الصيام ٦٢
المبحث الثاني : مفسدات الصوم ٦٨
المبحث الثالث : كفارة الصوم ٧٧
الخاتمة ٨٣
النتائج ٨٤
التوصيات: ٨٦
فهرس الآيات : ٨٧
فهرس الأحاديث: ٨٩
فهرس المصادر والمراجع: ٩

المقدمة

وتشمل المقدمة مايلي :

١ المقدمة

٢ أسباب إختيار الموضوع

٣ مشكلة البحث

٤ أهمية البحث

٥ أهداف البحث

٦ منهج البحث

٧ خطة البحث

المقدمة

الحمد لله حمداً يوافي نعمته ويكافي مزيده بمنه وكرمه القائل في الحديث القدسي (كل عمل إبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)[١].

والصلاة والسلام علي رسول الهدي والبلاغ القائل عليك بالصوم فإنه لا عدل له .

أما بعد:

فلقد فرض الله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان لمصلحة عباده ولتهذيب نفسهم والإرتقاء بهم إلى الكمال البشري لما في الصيام من الإمتناع عن المفطرات من المطعم والمشرب وغيرهما وهذا يمرن النفس على خلاف هواها وطاعة لمولاها ويعينها على التغلب على شهواتها الممنوعة في الصيام ويهدبها إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة ،ومتى فعل العبد هذا فقد قويت عنده الإرادة في الخير وضعفت عنده إرادة الشر .

[١] رواه البخاري

أسباب إختيار الموضوع

١ لأهمية الموضوع وحاجة المجتمعات الإسلامية إليه وإلى المسائل المتعلقة به

٢ الجهل الكثير من الناس بأحكام الصيام

٣ تشجيع طلاب العلم على طلب العلم.

٤.رغبتي الجادة في بحث أحكام الصيام وفضائله.

مشكلة البحث

١ تكمن مشكلة البحث في معرفة مفهوم الصيام وأحكامه.

٢قلة المصادر المتعلقة بالموضوع في المكتبات العلمية في كينيا .

أهمية الموضوع

أن للصيام أهمية كبيرة وفضائل عظيمة ومما يدل على ذالك مايلي:

١ أضاف الله سبحانه وتعالى الصيام إلى نفسه تشريفا له ورفعا لقدره مما يدل على أن الصيام من أحب الأعمال إليه

٢ يعد الصيام جنة للإنسان من الشهوات الدنيا ومن العذاب الأخرة ،والجنة هي الصيانة والحماية والوقاية ،فالصيام يحمي الإنسان من الوقوع في المعاصي والشهوات كما يحميه العذاب يوم القيامة

٣ يشفع الصيام صاحبه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة

٤ أعد الله عز وجل للصائم فرحتان ،أحدهما عند الفطر والثاني عند لقاء ربه

٥ يعتبر خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من رائحة المسك

٦ يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الصائم

أهداف البحث

١ التعرف في مفهوم الصيام وأحكامه

٢ التعرف إلى أنواع الصيام

٣ التعرف إلى وقت وجوب الصوم

٤ التعرف إلى شروط الصيام

٥ التعرف إلى مبطلات الصيام

منهج البحث

إستخدم الباحث في هذا البحث منهج الإستقراء والإستنباط وذالك بقراءة مختلفة بالكتب الفقهية في المذاهب الأربعة ،والدراسات الحديثية ومن ثم تحليل ما جاء فيها والإستنباط بالأحكام الواردة في الصيام وأحكامه ودراساتها دراسة فقهية مقارنة ،والترجيح من الأدلة عند الإختلاف

الفصل الأول: مفهوم الصوم ، مراحله ومشروعيتة ، وفضله وآدابه

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول : مفهوم الصيام

المبحث الثاني : مراحل التشريع الصيام

المبحث الثالث : مشروعية الصيام وحكمته

المبحث الرابع : فضل الصيام

المبحث الخامس آداب الصيام

المبحث الأول :مفهوم الصيام

ـ الصوم في اللغة: الإمساك ،ويقال :صام النهار إذا وقف سير الشمس وقال تعالى – حكاية عن مريم عليها السلام –: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾[١] أي صمتا ،لأنه إمساك عن الكلام ،ويفسره قوله تعالى :﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾.[٢]

وقال الشاعر النابغة الذبياني:

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرتعلكُ اللُجما

يعني بالخيل الصائمة :القائمة بلا إعتلاف ،وقيل الممسكة عن الصهيل[٣] .

والصيام : مصدر صام يصوم صوما وصياما[٤]

الصوم شرعا : قيل : هوعبارة عن إمساك مخصوص : وهو الإمساك عن الأكل ، والشرب ، والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية [١].

---

[١] سورة مريم ،الأية :٢٦.

[٢] سورة مريم ،الأية :٢٦

[٣] لسان العرب ، لابن منظور ،١٢/٣٥٥.

[٤] . لسان العرب ،١٢/٣٥٠

وقيل : هو عبارة عن إمسك عن أشياء مخصوصة في الوقت المخصوص ،[٢].

وقيل : هو عبارة عن إمساك مخصوص ،في وقت مخصوص ، على وجه مخصوص [٣]

وقيل : الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص [٤]

وقيل : (إمساك بالنية عن أشياء مخصوصة ، في زمن معين ، من شخص مخصوص).[٥]

وقيل : هو : (الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ،وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع).[٦]

وقيل :الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ،وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع،ويتبع ذالك الإمساك عن الرفث والجهل وغيرها من الكلام المحرم والمكروه.[٧]

---

[١] التعريفات للجرجاني ، ص١٧٧

[٢]) المغني لابن قدامه ، ٣٢٣/٤ وشرح الكبير ، ٧/ ٣٢٣ .

[٣] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ، ٧ / ٣٢٣

[٤] الموسوعة الفقهية ٢٧ / ٧ .

[٥] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ، ٣ / ٣٤٦

[٦] كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ١ / ٢٤

[٧] كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ،١ / ٢٤

وقيل : إمساك مخصوص من شخص مخصوص ، عن شيء مخصوص ، في زمن مخصوص ،[١]

والمختار في تعريف الصيام شرعا :أن يقال :

هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية :عن الأكل ، والشرب ،وسائر المفطرات ،من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ،من شحص مخصوص ، بشروط مخصوصة .[٢]

وسمي صيام صبراً ، لحديث : صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر [٤٣]

وقد قيل : إنه عُني بقوله ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾ (٥) لأن الصائم يصبر نفسه عن شهواتها [٦] وسمي أيضا : السياحة .[٧]

---

[١] الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ، لابن الملقن ، ٥ / ١٥٣

[٢] الشرح المتبع ، لابن عثيمين ، ٧ / ٣١٠

[٣] شرح العمدة ، ١ / ٢٥ .

[٤] قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١ / ٥٩٩ : حسن صحيح

[٥] سورة البقرة ، الآية: ٤٥

المبحث الثاني:مراحل تشريع الصيام

المرحلة الأولى :مرحلة التخير :أي التخير المكلف المطيق للصوم بين أمرين :الصيام وهو الأفضل. ، ، والإفطار مع الفدية وهي إطعام مسكين فمن زاد على ذلك فهو خير وأبقى .

وفي هذا جاء قوله تعالى)﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ .([1])

وقوله تعالى : { أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ }([2])

فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وفدى.

المرحلة الثاني : مرحلة الإلزام والتحتيم : أي الإلزام بالصوم ، ونسخ التخير، الذي رخصت فيه الأية السابقه .

[1] سورة البقرة ا سورة البقرة ، الآية ١٨٣

[2] سورة البقرة ، الآية ١٨٤

وفي ذالك نزل قوله تعالى :{ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }([1])

ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال :لما نزلت [2]:{وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها)

وفي رواية لمسلم :حتى أنزلت هذه الآية) :{ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ }([3])

وقالت عائشة : كان عاشوراءيصام ،فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . كذالك روى البخاري عن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود مثله .[4]

---

[1] سورة البقرة ، الآية : ١٨٥

٢ تحقيق الألباني: صحيح، الإرواء (٤ /

٣سورة البقرة١٨٥

[4] متفق عليه

فأوجب الله الصيام على الصحيح المقيم ، ورخص في الإفطار للمريض والمسافر .

وهذا هو المنهج الحكيم الذي اتخذه الإسلام في تشريعاته ، سواء في فرض الفرائض أم في تحريم المحرمات ، وهو منهج التدرج في التشريع ، الذي يقوم على التيسير لا على التعسير .

وهذه المرحلة الإلزامية جاءت أيضا على رتبتين ، كان في الأولى تشديد عليهم،وفي الثانية تخفيف ورحمة .

فقد كانو يأكلون ويشربون ويباشرون نساءهم ما لم يناموا أو يصلو العشاء فإذا ناموا وصلو العشاء لم يجز لهم شيء من ذلك إلى الليلة القابلة .

وقد وقع لرجل من الأنصار أنه كان يعمل طول يومه ، فلما حضر وقت الإفطار انطلقت له امرأته لتطلب له الطعام ، فلما حضرت وجدته ققد غلبته عينيه من الجهد ونام ،دون أن يتناول طعاما ،وعندما إنتصف النهار في اليوم التالي غشي عليه من شدة المشقة .

كما روي أن بعض الصحابة ومنهم عمر وكعب بن مالك قد أصابوا من نسائهم بعد ماناموا أو نامت نساءهم ، وشق عليهم ذلك ، وشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله الأية الكريمة التي تمثل المرحلة الثالثة التي استقر عليها امر الصيام ، وهي قوله تعالى : **أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ**

تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }([1])

ففرح بها المسلمون فرحا شديدا ، فقد أباح لهم الرفث ــ أي الجماع ــ والطعام والشراب في جميع الليل ، إلى تبين الفجر ، رحمة ورخصة ورفقا ، وعفا عما وقع منهم من تجاوزات .

[1] سورة البقرة ، الآية : ١٨٧

المبحث الثالث:مشروعية الصيام وحكمته

أولا الصيام شهر رمضان :واجب بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، على كل مسلم ،بالغ عاقل ،قادرٍ ،مقيم ، خالٍ من الموانع

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ } [1]وقوله {كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ } : أي فرض.

{ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ [2]}

وعن سلمة بن الأكوع قال :لما نزلت [3]:[وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ]

[1] سورة البقرة ، الآية : ١٨٣

[2] سورة البقرة ، الآية : ١٨٤ :

[3] تحقيق الألباني:صحيح، الإرواء (٤ / ٢٢:

كان من أراد يفطر ويفتدي ،حتى نزلت الأية التي بعدها فنسختها))،وفي رواية لمسلم ((كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،من شاء صام ومن شاء أفطر فافدى بطعام مسكين ،حتى نزلت هذه الأية[١] : [فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ [٢]]

وأما السنة، فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاالله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان ([٣]) .

كما انعقد الإجماع على فرضية صوم شهر رمضان، لا يجحدها إلا كافر .

أماحكمة الصوم:

تتجلى حكمة الصوم فيما يلي:

١ – أن الصوم وسيلة إلى شكر النعمة، إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب والجماع، وإنها من أجل النعم وأعلاها، والامتناع عنها زمانا معتبرا يعرف قدرها، إذ النعم مجهولة، فإذا فقدت

[١] رواه مسلم

[٢] سورة البقرة ، الآية : ١٨٥

[٣] متفقق عليه

عرفت، فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكر، وشكر النعم فرض عقلا وشرعا، وإليه أشار الرب سبحانه بقوله في آية الصيام: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ([1])

٢ – أن الصوم وسيلة إلى التقوى، لأنه إذا انقادت نفس للامتناع عن الحلال طمعا في مرضاة الله تعالى، وخوفا من أليم عقابه، فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، فكان الصوم سببا لاتقاء محارم الله تعالى، وإنه فرض، وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية الصوم {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }[2]

٣ – أن في الصوم قهر الطبع وكسر الشهوة، لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءةي فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء[3]) فكان الصوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي.

---

[1] سورة البقرة : الآية ١٨٥

[2] سورة البقرة ، الآية ١٨٣

[3] متفق عليه

٤ – أن الصوم موجب للرحمة والعطف على المساكين، فإن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات، ذكر من هذا حاله في جميع الأوقات، فتسارع إليه الرقة عليه، والرحمة به، بالإحسان إليه، فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء

٥ – في الصوم موافقة الفقراء، بتحمل ما يتحملون أحيانا، وفي ذلك رفع حاله عند الله تعالى

٦ ــ و في الصوم قهر للشيطان، فإن وسيلته إلى الإضلال والإغواء – الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، ولذلك جاء في حديث صفية رضي الله عنها قوله – عليه الصلاة والسلام –: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع ([1]) .

٧ – وفيه تزكية النفس، وتطهيرها، وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة؛ لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان.

٨ – في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة ونعيمها.

٩ – الصوم يبعث على العطف على المساكين، والشعور بآلامهم؛ لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش.

إلى غير ذلك من الحكم البليغة، والفوائد العديدة.

---

[1] متفق عليه

المبحث الرابع : فضل الصوم

الصوم عبادة من أجل العبادات وقربة من أشرف القربات ، وطاعة مباركة لها آثارها العظيمة الكبيرة ، العاجلة والآجلة ، من تزكية النفوس وإصلاح القلوب وحفظ الأرواح والحواس من الفتن والشرور ، وتهذيب الأخلاق ، وفيها من الإعانة على تحصيل الأجور العظيمة ، وتكفير السيئات المهلكة ، والفوز بأعالى الدرجات ، ولقد خص الله عزوجل عبادة الصيام من بين العباداة بفضائل وخصائص عديدة ، منها :

١ــ ب من أبواب الخير : يعد الصوم باب من أبواب الخير ، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (ألا أدلك أبواب الخير) قلت بلى يا رسول الله : قال : (الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل[١])، ثم تلا : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [٢]حتى بلغ "﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [٣]

٢ ــ المغفرة والأجر العظيم : الصيام من الأعمال التي يُعِدُ الله بها المغفرة والأجر العظيم،

---

[١] المعجم الكبير للطبراني : ١٠ / ٩٨

[٢] سورة السجدة١٦

[٣] سورة السجدة١٧

٣ ـ لقول الله تعالى : { ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّآئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ ﴾ }[1]

٤ ـ الصيام جنة من الشهوات : يعتبر الصيام جنة من الشهوات لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»[2]

[1] سوة الأحزاب ، الآية : ٣٥

[2] صحيح البخاري ٧ /٣

٥ ــ الصيام سبب من أسباب التفوى : يعتبر الصيام سبب من أسباب التفوى ، لقوله تعالى : {﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ }([1])

٦ ـ الصيام كفارة للذنوب : يعتبر الصيام كفارة للذنوب ، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(فتنة الرجل في أهله ، وماله ، وولده ، وجاره ، تكفرها : الصلاة ، والصوم ، والصدقة ، والأمر والنهي)[2]

وقد ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة، نذكر منها ما يلي:

أ – عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ([3]) .

[1] سورة البقرة ١٨٣

[2] صحيح البخاري ١ /

[3] متفق عليه

ب – وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر ([1]) .

ج – وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا، يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد ([2]) .

د – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ([3]) .

[1] صححه الباني ، في الكتاب صحيح وضعيف سسنن النسائي ، ٥ / ٢٤٧

[2] متفق عليه

[3] .صحيح الترغيب والترهيب (٢/ ٣٠٠(رواه الترمذي (١) وقال: "حديث حسن غريب

المبحث الخامس : آداب الصوم

للصيام آداب واجبة وأخرى مستحبة شرعها الله تعالى ليكتمل صوم المسلم على أحسن وجه ويتحصل بذلك على الثواب ، ونذكر منها :

أولا : آداب الصيام الواجبة

١: قيام المسلم بالواجب من العبادات الفعلية والفولية ، وأولها الصلاة المفروضة ، فيجب على الصائم الحفاظ عليها ، وعلى أركانها وشروطها .

٢: تتجنب الصائم للمحرم من الأققوال والأفعال جميعا ، ومن ذلك الكذب والسب والشتم ، والغيبة والنميمة ، وتجنب إطلاق البصر والسمع بالحرام ، وحفظ البطن من كل ما أتى من مكسب حرام .

ثانيا : آداب الصيام المستحبة

١ : العزم على التنافس في الخيرات :

فيستقبل المسلم رمضان بنية أن يصومه إيمانا واحتسابا ، وأن يفتح في أول ساعة منه صفحة جديدة في سجل أعماله ، ومعه العزم الأكيد على التزود فيه بصالح الأعمال ، إذ إن من أدركه

المضان ولم يغفرله فقد خاب وخسر ، فعن أبي هريرة رضي البه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ، ثم إنسلخ قبل أن يغفر له). [١]

٢ : شكر نعمة بلوغ الشهر :

عندما يهل هلال رمضان أن يستشعر العبد نعمة الله عليه بأن مد في عمره وبلغه رمضان ، فإذا رءيت هلال رمضان فقل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال : (اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله).[٢]وهذا الدعاء في كل شهر ، وهو في رمضان ألزم .

٣ : تأخير السحور :

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقلت : كم كان بين الآذان السحور ؟ قال : قدر خمسين آية [٣]

وأن ينوي صحوره إمتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإقتداء بفعله ليكون صحوره عبادة ، وأن ينوي به التقوِي على الصيام ليكون له به أجر ، فعن أبي سعيد الخدري قال : قال

---

[١].رواه الترمذي (١) وقال: "حديث حسن غريب

[٢]أخرجه الترمذي (٣٤٥١) وصححه الألباني

[٣]متفق عليه

رسول الله صلى الله عليه وسلم : السحور أكله بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين . [١]

٤ـ تعجيل الفطر :

السنة عدم تأخير الفطرر إذا غربت الشمس ، فعن سهل بن سعد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال :(لا يزالو الناس بخير ما عجلو الفطر .)[٢]

والسنة أن يفطر على رطبات فإن لم يكن رطبات قتمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء ،كما في الحديث الصحيح ، فعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فبل أن يصلي فإن لم تكن رُطباتٌ فعلى تمرات فإن لن تكن حسا حسوات من ماءٍ.[٣] فإذا صلى المغرب تناول حاجته من الطعام

[١] أخرجه أحمد في مسنده (١١١٠١) وصححه الباني

[٢] متفق عليه

[٣] أخرجه أبو دادود (٢٠٦٥ وصححه الباني

٥ـ الدعاء عند الإفطار:

يستحب للعبد أن يكثر من الدعاء أثناء الصوم وعند الإفطار ، لأنها من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء ، فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ثلاث دعاة لا ترد : دعوة الوالد لولده ، دعوة الصائم ، دعوة المسافر). [١]

وعن عبدالله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله).[٢]

٦ ـ الحرص على قيام رمضان :

قيام الرمضان (**صلاة التراويح**) عبادة جليلة وسنة مؤكدة ، تسن فيها الجماعة ، وله ميزة وفضيلة عن غيره في أي وقت آخر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من قام رمضان ، إيماناً واحتسابا،غفر له ما تقدم من ذنبه .[٣]

وهي إحدى عشر ركعة ، وكان السلف ـ رضوان الله عليهم ـ يطيلونها ، فكان القارئ يقرأ بالمئين من الآيات في الركعة حتى كانو يعتمدون على العصى من طول القيام ، ويجب أن تؤدي بهدوء وطمانينة ، وعلى المأموم أن لا ينصرف حتى ينتهي الإمام من صلاة الوتر لبحصل له أجر

[١] صححه الباني في الصحيح الجامع الصغير رقم (٣٠٣٢)

[٢] أخرجه أبو داود (٢٠٦٦) وصححه الألباني

[٣] متفق عليه

قيام الليل كله ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة)[١]

ويجوز للنساء حضور صلاة التراويح في المساجد .

[١] أخرجه أبو داود(١٣٧٥) وصححه الألباني

الفصل الثاني: وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول:أنواع الصيام

المبحث الثاني:كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال

المبحث الثالث : شروط الصوم

المبحث الأول:أنواع الصيام

الصوم أنواع: واجب، وتطوع، وحرام، ومكروه

وقال الحنفية: الصوم ثمانية أنواع: فرض عين كصوم رمضان أداء، وغير معين كقضاء رمضان وصوم الكفارات، وواجب معين كنذر معين، وغير معين كالنذر المطلق، ونفل مسنون كصوم عاشوراء وتاسوعاء، ونفل مندوب أو مستحب كأيام البيض من كل شهر، ومكروه تحريماً كصوم العيدين، ومكروه تنزيهاً كعاشوراء وحده، وسبت وحده، ونيروز ومهرجان.([1])

ـ النوع الأول . الواجب

وهو ثلاثة أقسام: منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان، ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات، ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه، وهو صيام النذر.([2])

والصوم اللازم عند الحنفية([3]) نوعان: فرض وواجب. والفرض نوعان: معين

كصوم أداء، وغير معين كصوم رمضان قضاء، وصوم الكفارات، ولكنه أي الأخير فرض عملاً، لا اعتقاداً، ولذا لايكفر جاحده.

والواجب نوعان: معين كالنذر المعين، وغير المعين كالنذر المطلق، وكقضاء ما أفسده من صوم النفل.

---

[1] للباب: ١٦٢/ ١،١٧٣، فتح القدير: ٤٣/ ٢ ومابعدها، ٥٤، الدر المختار وحاشيته: ١١٢/ ٢ – ١١١٦

[2] القوانين الفقهية: ص١١٤، مغني المحتاج: ٤٢٠/ ١، ٤٣٣، ٤٤٥ – ٤٤٩، كشاف القناع: ٣٤٩/ ٢، ٣٩٣

[3] بدائع الصنائع ٢ /٧٥

ـ النوع الثاني . الصوم الحرام عند الجمهور([1])أو المكروه تحريماً عند الحنفية: وهو ما يأتي:

١ً – صيام المرأة نفلاً بغير إذن زوجها أو علمها برضاه إلا إذا لم يكن محتاجاً لها كأن كان غائباً أو محرماً بحج أو عمرة أو معتكفاً، لخبر الصحيحين: «لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولأن حق الزوج فرض، لا يجوز تركه لنفل، فلوصامت بغير إذنه صح، وإن كان حراماً كالصلاة في دار مغصوبة، وللزوج أن يفطرها، لقيام حقه واحتياجه. وهذا الصوم مكروه تنزيهاً عند الحنفية.

٢ً – صوم يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردد الناس في كونه من رمضان، وللفقهاء عبارات متقاربة في تحديده، واختلفوا في حكمه، مع اتفاقهم على عدم الكراهة وإباحة صومه إن صادف عادة للمسلم بصوم تطوع كيوم الاثنين أو الخميس.

فقال الحنفية ([2]): هو آخر يوم من شعبان يوم الثلاثين إذا شك بسبب الغيم أمن رمضان هو أم من شعبان. فلو كانت السماء صحواً ولم ير هلال أحد فليس بيوم شك.

وحكمه: أنه مكروه تحريماً إذا نوى أنه من رمضان أو من واجب آخر، ويكره أيضاً صوم ما قبل رمضان بيوم أو يومين، لحديث: «لا تَقدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً، فيصومه» ([3]) فيكره صومه إلا أن يوافق صوماً كان يصومه المسلم، خوفاً من أن يظن أنه

[1] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٥١، والبدائع ٢ / ٧٨، والقوانين الفقهية ص ٧٨، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ٦٠

[2] فتح القدير: ٥٣/ ١ وما بعدها، الدر المختار: ١١٩/ ٢ وما بعدها، مراقي الفلاح، ص١٠٧

[3] رواه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة (نصب الراية: ٤٤٠/ ٢).

زيادة على صوم رمضان، ولا يكره صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر، فلا يصام يوم الشك إلا تطوعاً.

وقال المالكية على المشهور ([1]): إنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كان بالسماء في ليلته (أي ليلة الثلاثين) غيم، ولم ير هلال رمضان. فإن كانت السماء صحواً لم يكن يوم شك؛ لأنه إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان، كان اليوم من شعبان جزماً. وهذا كمذهب الحنفية.

والراجح عند الدردير والدسوقي وغيرهما أن يوم الشك: صبيحة الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحواً أو غيماً، وتحدث بالرؤية من لا تقبل شهادته كعبد أو امرأة أو فاسق. أما يوم الغيم فهو من شعبان جزماً؛ لخبر الصحيحين: «فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».

وحكمه: أنه يكره صومه للاحتياط على أنه من رمضان، ولا يجزئه صومه عن رمضان، فمن أصبح فلم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان، لم يجزه، وجاز صومه لمن اعتاد الصوم تطوعاً سرداً أو يوماً معيناً كيوم الخميس مثلاً، فصادف يوم الشك، كما جاز صومه تطوعاً، وقضاء عن رمضان سابق، وكفارة عن يمين أوغيره، ولنذر يوم معين أو يوم قدوم شخص مثلاً، فصادف يوم الشك. ويندب الإمساك (الكف عن المفطر) يوم الشك ليتحقق الحال، فإن ثبت رمضان وجب الإمساك لحرمة الشهر، ولو لم يكن أمسك أولاً.

وقال الشافعية ([2]): يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان في حال الصحو، إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته، ولم يعلم من رآه، ولم يشهد برؤيته أحد، أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة أو نساء، وظن صدقهم، أو شهد شخص عدل ولم يكتف به. وليس إطباق الغيم بشك، كما

[1] الشرح الكبير: ٥١٣/ ١، الشرح الصغير: ٦٨٦/ ١ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص١١٥، شرح الرسالة: ٢٩٣/ ١ – ٢٩٥.

[2] مغني المحتاج: ٤٣٣/ ١،٤٣٨.

أنه إذا لم يتحدث أحد من الناس بالرؤية فليس بشك، بل هو يوم من شعبان، وإن أطبق الغيم، لخبر الصحيحين المتقدم: «فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».

وحكمه: أنه يحرم ولا يصح التطوع بالصوم يوم الشك، ولقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: «من صام يوم الشك، قد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلم» ([1]). وحكمة التحريم: توفير القوة على صوم رمضان، وضبط زمن الصوم وتوحيده بين الناس، دون زيادة. وكذلك يحرم صوم يوم أو يومين قبل رمضان، والأظهر أنه يلزم الإمساك من أكل يوم الشك، ثم ثبت كونه من رمضان، لأن صومه واجب عليه، إلا أنه جهله.

ويجوز صوم يوم الشك عن القضاء والنذر والكفارة، ولموافقة عادة تطوعه، ونحوه مما له سبب يقتضي الصوم، على الأصح مسارعة لبراءة الذمة، فيما عدا الاعتياد، وعملاً في الاعتياد بالحديث المتقدم: « ... إلا رجل كان يصوم صوماً، فليصمه» ويجب الإمساك على من أصبح يوم الشك مفطراً، ثم تبين أنه من رمضان، ثم يقضيه بعد رمضان فوراً، وإن صامه متردداً بين كونه نفلاً من شعبان أو فرضاً من رمضان، لم يصح فرضاً ولا نفلاً إن ظهر أنه من رمضان.

وقال الحنابلة ([2]): يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته، مع كون السماء صحواً لا علة فيها من غيم أو قَتَر ونحوهما، أو شهد برؤية الهلال من ردت شهادته لفسق ونحوه، فهم في تحديده كالشافعية.

وحكمه كما قال المالكية: يكره ويصح صوم يوم الشك بنية الرمضانية احتياطاً، ولا يجزئ إن ظهر منه، إلا إذا وافق عادة له، أو وصله بصيام قبله، فلا كراهة، للحديث المتقدم: «لا تقدموا

[1] رواه داود في "باب كراهية صوم يوم الشك" ص ٤٢٦، والترمذي: ص ٨٦، والنسائي: ص ٣٠٦، وابن ماجه: ص ١٢٠

[2] المغني: ٨٩/ ٣، كشاف القناع: ٣٥٠/ ٢ – ٣٥١،٣٩٨ ومابعدها

رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً، فليصمه» وإلا أن يصومه عن قضاء أو نذر أو كفارة، فلا كراهة؛ لأن صومه واجب إذاً. وإن صامه موافقة لعادة ثم تبين أنه من رمضان، فلا يجزئه عنه، ويجب عليه الإمساك فيه، وقضاء يوم بعده. والخلاصة: إن صوم يوم الشك مكروه عند الجمهور، حرام عند الشافعية.

صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده: مكروه تحريماً عند الحنفية، حرام لا يصح عند باقي الأئمة ([1])، سواء أكان الصوم فرضاً أم نفلاً، ويكون عاصياً إن قصد صيامها، ولا يجزئه عن الفرض لما روى أبو هريرة: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم فطر، ويوم أضحى» ([2]) والنهي عند غير الحنفية يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «أيام منى أيام أكل وشرب وذكْر الله تعالى». وقصر المالكية تحريم صوم التشريق على يومين بعد الأضحى، وقال الجمهور: ثلاثة أيام بعده، وأما صوم اليوم الرابع عند المالكية فمكروه فقط.

وتحريم الصوم في أيام العيدين عند الشافعية، ولو لمتمتع بالحج والعمرة، للنهي عن صيامها كما رواه أبو داود بإسناد صحيح. واستثنى الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) حالة الحج للمتمتع والقارن، فأجازوا لهما صيامهما، لقول ابن عمر وعائشة:

«لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» ([3]).

---

[1] القوانين الفقهية: ص١١٤، مغني المحتاج: ٤٣٣/ ١، المهذب: ١٨٩/ ١، المغني: ١٦٣/ ٣، كشاف القناع: ٣٩٩/

[2] رواه مسلم(٧٩٩/٢)

[3] رواه البخاري.(٤٣/٣

٤ً – صوم الحائض والنفساء حرام ولا يصح ولا ينعقد، كما أبنت في مبحث الحيض والنفاس، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة.

٥ً – قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا لوِرْد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادف ما بعد النصف، أو نذر مستقر في ذمته، أو قضاء لنفل أو فرض، أو كفارة، أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله، ولو بيوم النصف.

ودليلهم حديث: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا» ([1]) ولم يأخذ به الحنابلة وغيرهم لضعف الحديث في رأي أحمد.

٦ً – صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه. النوع الثالث . الصوم المكروه:

هو كصوم الدهر ([2])، وإفراد يوم الجمعة بالصوم، وإفراد يوم السبت،

وصوم يوم الشك وصوم يوم أو يومين قبل رمضان عند الجمهور، ويحرم الأخيران عند الشافعية، والراجح عند المالكية عدم كراهة صوم الدهر وإفراد الجمعة بالصوم. والكراهة فيهما عند غير المالكية تنزيهية. وللفقهاء تفصيلات في بيان الصوم المكروه:

فقال الحنفية ([1]): الصوم المكروه قسمان: مكروه تحريماً، ومكروه تنزيهاً. والمكروه تحريماً: هو صوم أيام العيدين والتشريق وصوم يوم الشك، لورود النهي السابق عن صيامها، فإذا صامها انعقد

[1] أخرجه الترمذي وصححه الألباني(أنظر سنن أبي داود٢/٣٠٠).

[2] الدهر: الأبد المحدود، وأما قوله صلّى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الدهر، فإن الدهر هو الله» فمعناه أن ما أصابك من الدهر فالله فاعله، ليس الدهر، فإذا سببت به الدهر، فكأنك أردت الله سبحانه (مغني المحتاج: ٤٤٨/ ١)

صومه مع الإثم، ولا يلزم القضاء لمن شرع في صومه وأفسده، لأن المبدأ الأصولي عندهم هو أن النهي المتوجه إلى وصف من أوصاف العمل اللازم له يقتضي فساد الوصف فقط، ويبقى أصل العمل على مشروعيته.

والمكروه تنزيهاً: هو إفراد صيام يوم عاشوراء (العاشر من المحرم) عن التاسع أوعن الحادي عشر، وإفراد يوم الجمعة في قول البعض، ويوم السبت، ويوم النيروز (يوم في طرف الربيع) والمهرجان (يوم في طرف الخريف) بالصوم إلا أن يوافق ذلك عادته، فتزول علة الكراهة، أما الجمعة فلقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» ([٢]). وأما السبت: فلقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة، فليمضغه» ([٣]). وأما النيروز والمهرجان فلأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها.

---

[١] الدر المختار: ١١٤/ ٢ ومابعدها، مراقي الفلاح: ص١٠٦

[٢] أخرجه الترمذي وصححه الألباني(١١١/٣ أخرجه الترمذي وصححه الألباني(٣/

قال شعيب الأرنؤوط:هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه أُعِل بالاضطراب والمعارضة. يحيى ابن حسان: هو البكري الفلسطيني.

وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" ٢٤/٦ من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

[٣] وأخرجه أحمد (١٧٦٩٠) ، وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر من "تاريخه" ص٤٤٥ عن علي بن عياش، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٥٩) .أنظر مسند أحمد(٢٣٠/٢٩).

ويكره تنزيهاً أيضاً صوم الدهر؛ لأنه يضعفه، ولحديث «لا صام من صام الأبد» ([1]) ويكره صوم الصمت: وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء، وعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه. ويكره صوم الوصال ولو بين يومين فقط، وهو ألا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس، للنهي عنه، قال صلّى الله عليه وسلم: «إياكم والوصال» ([2]) وقالت عائشة: «نهاهم النبي صلّى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني» ([3]).

ويكره صوم المسافر إذا أجهده الصوم، وصوم المرأة تطوعاً بغير رضا زوجها، وله أن يفطرها، لقيام حقه واحتياجه، إلا أن يكون مريضاً أو صائماً أو محرماً بحج أو عمرة.

وقال المالكية ([4]): قال العلامة خليل: يندب صوم الدهر ولا يكره، للإجماع على لزومه لمن نذره، ولو كان مكروهاً أو ممنوعاً لما لزم على القاعدة، ويندب صوم يوم الجمعة ولا يكره لأن محل النهي عن ذلك على خوف فرضه، وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام، وقال ابن جزي: المكروه: صوم الدهر، وصوم يوم الجمعة خصوصاً إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده، وصوم السبت خصوصاً، وصوم يوم عرفة بعرفة، وصوم يوم الشك: وهو آخر يوم من

---

[1] أخرجه الطبراني(١٣)١٦٦

[2] متفق عليه(صحيح البخاري ٣/٣٨،ومسلم٢/٧٧٤).

[3] متفق عليه(صحيح البخاري٣/٣٧ومسلم٢/٧٧٤).

[4] القوانين الفقهية: ص ١١٥،١١٩، الشرح الصغير: ٦٨٦/ ١،٦٩٢ – ٦٩٤،٧٢٢ – ٧٢٣، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٥٣٤/ ١.

شعبان احتياطاً إذا لم يظهر الهلال. وصوم اليوم الرابع من النحر، إلا لقارن أو متمتع أو لمن لزمه هدي لنقص في الحج، أو في حالة النذر والكفارات، فلا يكره.

ويكره صوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء، وصوم الضيف بدون إذن المضيف، وصوم يوم المولد النبوي، لأنه شبيه بالأعياد.

ويكره نذر صوم يوم مكرر ككل خميس، لأن التزام يوم متكرر أو دائم يؤدي إلى التثاقل والندم، فيكون لغير الطاعة أقرب. ويكره تطوع بصوم قبل صوم واجب غير معيَّن، كقضاء رمضان وكفارة. أما المعين فلا يكره التطوع فيه. ويكره تعيين صوم الثلاثة البيض من كل شهر وهي الثالث عشر وتالياه، فراراً من التحديد، كما يكره صوم ستة من شوال إن وصلها بالعيد مظهراً لها، ولا يكره إن فرقها أو أخرها أو صامها سراً، لانتفاء علة اعتقاد الوجوب.

وقال الشافعية ([1]): يكره إفراد الجمعة بالصوم، وإفراد السبت والأحد بالصوم، وصوم الدهر غير العيد والتشريق لمن خاف به ضرراً أو فوت حق واجب أو مستحب، للنهي المتقدم عنها في الأحاديث السابقة، ولخبر البخاري: «إن لربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولجسدك عليك حقاً»، وعليه حمل خبر الصحيحين: «لا صام من صام الأبد».

ويستحب صوم الدهر لمن لم يخف ضرراً أو فوت حق، لإطلاق الأدلة، ولأنه صلّى الله عليه وسلم قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد تسعين» ([2]).

وهذا موافق لمذهب الحنابلة أيضاً.

---

[1] مغني المحتاج: ٤٤٧/ ١ ومابعدها، المهذب: ١٨٨/ ١ ومابعدها

[2] رواه البيهقي وأحمد، ومعنى «ضيقت عليه» أي عنه، فلم يدخلها، أو لا يكون له فيها موضع (نيل الأوطار: ٢٥٥/ ٤

ويكره صوم المريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير إذا خافوا مشقة ورأى الجمهور أن الحديث في صوم الدهر على ظاهره، وحملوه على من صام الأيام المنهي عنها. شديدة، وقد يحرم صومهم إذا خافوا الهلاك أو تلف عضو بترك الغذاء. ولا يكره صوم يوم النيروز والمهرجان.

وقال الحنابلة ([1]): مثل الشافعية؛ وزادوا أنه يكره صوم الوصال: وهو ألا يفطر بين اليومين، وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها، ويكره صوم بسفر قصر ولو بلا مشقة، فلو سافر ليفطر حرم السفر والفطر. ويكره إفراد رجب بالصوم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم «نهى عن صيامه» ، ولأن فيه إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه، وتزول الكراهة بفطره فيه، ولو يوماً، أو بصومه شهراً آخر من السنة، ولايكره إفراد شهر غير رجب بالصوم.

ويكره إفراد يوم نيروز (اليوم الرابع من الربيع) ويوم مهرجان (اليوم التاسع عشر من الخريف) بالصوم، وهما عيدان للكفار، لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما.

ويكره أيضاً صوم يوم الشك، كما سبق، وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولا يكره تقدمه بأكثر من يومين.

النوع الرابع ـ صوم التطوع أو الصوم المندوب:

التطوع: التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات، مأخوذ من قوله تعالى:﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ ([2])

[1] كشاف القناع: ٣٩٧/ ٢ – ٣٩٩، غاية المنتهى: ٣٣٤/ ١

[2] سورةالبقرة الآية :١٥٨

وقد يعبر عنه بالنافلة كما في الصلاة، لقوله تعالى:﴿ وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ ﴾: }[1] ولا شك أن الصوم ـ كما أبنت ـ من أفضل العبادات، ففي الصحيحين: «من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفاً»([2])

آراء المذاهب في الصوم المندوب:

للفقهاء تصنيفات لأيام الصوم المتطوع بها، هي ما يأتي:

قال الحنفية ([3]): صوم التطوع أنواع ثلاثة: مسنون، ومندوب، ونفل: والمسنون: هو ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم، والمندوب أو المستحب: هو ما لم يواظب عليه صلّى الله عليه وسلم، وإن لم يفعله بعدما رغب إليه. والنفل: ما سوى ذلك وهو ما رغب فيه الشرع من مطلق الصوم.

أما المسنون: فهو صوم عاشوراء مع التاسع.

وأما المندوب: فهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويندب كونها الأيام البيض: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصوم الاثنين والخميس، وصوم ست من شوال ولا يكره التتابع على المختار، وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه السلام. ومنه صوم يوم الجمعة ولو منفرداً، فلا بأس بصيامه عند أبي حنيفة ومحمد، لما روي عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطر.

---

[1] سورة الإسراء : الآية٧٩

[2]. متفق عليه(صحيح البخاري٤/٢٦ ومسلم ٢/٨٠٠٨)

[3] الدر المختار ورد المحتار: ١١٣/ ٢ – ١١٦، ١٧١، مراقي الفلاح: ص ١٠٥

ومنه صوم يوم عرفة، ولو لحاج لم يضعفه عن الوقوف بعرفات، ولا يخل بالدعوات، فلو أضعفه كره.

وأما النفل: فهو ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته.

وذكر الحنفية تصنيفاً آخر، فقالوا:

أنواع الصوم اللازم ثلاثة عشر: سبعة متتابعة: وهي رمضان، وكفارة ظهار وقتل، ويمين، وإفطار رمضان بلا عذر، ونذر معين، وصوم اعتكاف واجب، وستة يخير فيها بين التتابع والتفريق وهي: صوم النفل، وقضاء رمضان، وصوم القران والتمتع في الحج إذا عجز عن الذبح، وفدية حلق، وجزاء صيد، ونذر مطلق عن التقييد بشهر كذا وعن التتابع أو نيته.

وقال المالكية ([1]): التطوع ثلاثة أنواع: سنة ومستحب ونافلة، فهم كالحنفية.

فالسنة: صيام يوم عاشوراء: وهو عاشر المحرم.

والمستحب: صيام الأشهر الحرم وشعبان والعشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، وستة أيام من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم الاثنين والخميس.

والنافلة: كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام التي يجب أو يمنع.

وذكر الشافعية ([2]): أن صوم التطوع المؤكد قسمان: قسم لا يتكرر كصوم الدهر. وقسم يتكرر، وهو أنواع ثلاثة:

---

[1] القوانين الفقهية: ص ١١٤، بداية المجتهد: ٢٩٨/ ١ – ١١٨

[2] مغني المحتاج: ٤٤٦/ ١ ومابعدها، الحضرمية: ص ١١٨

الأول ـ ما يتكرر بتكرر السنين: وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر، وعشر ذي الحجة، وعاشوراء وتاسوعاء، والحادي عشر من المحرم، وست من شوال ويسن تواليها واتصالها بالعيد. وسن صوم الأشهر الحرم (وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب) وكذا يسن صوم شعبان.

الثاني ـ مايتكرر بتكرر الشهور: وهي الأيام البيض: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، والأيام السود: وهي الثامن والعشرون وتالياه، وعند نقص الشهر يعوض عنه أول الشهر، ويسن أن يصوم معها السابع والعشرين احتياطاً.

وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور والثانية بالسواد، فناسب صوم الأولى شكراً، والثانية لطلب كشف السواد، ولأن الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل، فناسب تزويده بذلك.

الثالث ـ ما يتكرر بتكرر الأسابيع: وهو الاثنين والخميس.

وسرد الحنابلة ([1]) أوقات صوم التطوع فقالوا:

أفضل صوم التطوع يوم ويوم، ولا يكره صوم الدهر إلا لخائف ضرراً أو فوت حق. وسن ثلاثة من كل شهر، وكونها أيام البيض أفضل: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر،وذلك كصيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها.

ويسن صوم الاثنين والخميس، وستة من شوال، والأولى تتابعها وعقب العيد، إلا لمانع كقضاء، ومن صامها مع رمضان، كأنما صام الدهر.

---

[1] كشاف القناع: ٣٩٣/ ٢ – ٣٩٦، غاية المنتهى: ٣٣٤/ ١

المبحث الثاني:. كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:

تتردد أقوال الفقهاء في طريق إثبات هلال رمضان وشوال بين اتجاهات ثلاثة: رؤية جمع عظيم، ورؤية مسلمين عدلين، ورؤية رجل عدل واحد.

أما الحنفية ([1]) فقالوا:

أ. إذا كانت السماء صحواً: فلا بد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان، والفطر أو العيد، ومقدار الجمع: من يقع العلم الشرعي (أي غلبة الظن) بخبرهم، وتقديرهم مفوض إلى رأي الإمام في الأصح؛ واشتراط الجمع لأن المطْلع متحد في ذلك المحل، والموانع منتفية، والأبصار سليمة، والهمم في طلب الهلال مستقيمة، فالتفرد في الرؤية من بين الجم الغفير . مع ذلك . ظاهر في غلط الرأي.

ولا بد من أن يقول الواحد منهم في الإدلاء بشهادته: «أشهد».

ب . وأما إذا لم تكن السماء صحواً بسبب غيم أو غبار ونحوه، فيكتفي الإمام في رؤية الهلال بشهادة مسلم واحد عدل عاقل بالغ، (والعدل: هو الذي غلبت حسناته سيئاته) أو مستور الحال في الصحيح، رجلاً كان أو امرأة، حراً أم غيره، لأنه أمر ديني، فأشبه رواية الأخبار. ولا يشترط في هذه الحالة أن يقول: «أشهد» وتكون الشهادة في مصر أمام القاضي، وفي القرية في المسجد بين الناس.

وتجوز الشهادة على الشهادة، فتصح الشهادة أمام القاضي بناء على شهادة شخص آخر رأى الهلال.

[1] رسائل ابن عابدين: ٢٥٣/ ١، الدر المختار: ١٢٣/ ٢ – ١٣٠، مراقي الفلاح: ص١٠٨

ومن رأى الهلال وحده، صام، وإن لم يقبل الإمام شهادته، فلو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفارة.

ولا يعتمد على ما يخبر به أهل الميقات والحساب والتنجيم، لمخالفته شريعة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ لأنه وإن صح الحساب أو الرصد، فلسنا مكلفين شرعاً إلا بالرؤية العادية.

وقال المالكية ([1]): يثبت هلال رمضان بالرؤية على أوجه ثلاثة هي ما يأتي:

١ – أن يراه جماعة كثيرة وإن لم يكونوا عدولاً: وهم كل عدد يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب. ولا يشترط أن يكونوا ذكوراً أحراراً عدولاً.

٢ – أن يراه عَدْلان فأكثر: فيثبت بهما الصوم والفطر في حالة الغيم أو الصحو. والعدل: هو الذكر الحر البالغ العاقل الذي لم يرتكب معصية كبيرة ولم يصر على معصية صغيرة، ولم يفعل ما يخل بالمروءة. فلا يجب الصوم في حالة الغيم برؤية عدل واحد أو امرأة أو امرأتين على المشهور، ويجب الصوم قطعاً على الرائي في حق نفسه. وتجوز الشهادة بناء على شهادة العدلين إذا نقل الخبر عن كل واحد اثنان، ولا يكفي نقل واحد. ولا يشترط في إخبار العدلين أو غيرهم لفظ «أشهد».

٣ – أن يراه شاهد واحد عدل: فيثبت الصوم والفطر له في حق العمل بنفسه أو في حق من أخبره ممن لا يعتني بأمر الهلال، ولا يجب على من يعتني بأمر الهلال الصوم برؤيته، ولا يجوز الإفطار بها، فلا يجوز للحاكم أن يحكم بثبوت الهلال برؤية عدل فقط. ولا يشترط في الواحد الذكورة ولا الحرية. فإن كان الإمام هو الرائي وجب الصوم والإفطار.

---

[1] القوانين الفقهية: ص١١٥ ومابعدها، الشرح الصغير: ٦٨٢/ ١ ومابعدها، الشرح الكبير: ٥٠٩/

ويجب على العدل أو العدلين رفع الأمر للحاكم أنه رأى الهلال ليفتح باب الشهادة، ولأنه قد يكون الحاكم ممن يرى الثبوت بعدل.

أما هلال شوال: فيثبت برؤية الجماعة الكثيرة التي يؤمن تواطؤها على الكذب ويفيد خبرها العلم أو برؤية العدلين كما هو الشأن في إثبات هلال رمضان.

ولا يثبت الهلال بقول منجّم أي حاسب يحسب سير القمر، لا في حق نفسه ولا غيره؛ لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال، لا بوجوده إن فرض صحة قوله، فالعمل بالمراصد الفلكية وإن كانت صحيحة لا يجوز، ولايطلب شرعاً، كما تقدم.

وقال الشافعية ([1]): تثبت رؤية الهلال لرمضان أو شوال أو غيرهما بالنسبة إلى عموم الناس برؤية شخص عدل، ولو مستور الحال، سواء أكانت السماء مصحية أم لا، بشرط أن يكون الرائي عدلاً مسلماً بالغاً عاقلاً حراً ذكراً، وأن يأتي بلفظ «أشهد» فلا تثبت برؤية الفاسق والصبي والمجنون والعبد والمرأة. ودليلهم: أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى الهلال، فأخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلم بذلك، فصام وأمر الناس بصيامه ([2]). وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: تشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في الناس، فليصوموا غداً» ([3]) والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم.

---

[1] المهذب: ١٧٩/ ١، مغني المحتاج: ٤٢٠/ ١ – ٤٢٢

[2]. رواه أبو داود في "باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان" ص ٣٢٧، وصححه الحاكم: ص ٤٢٣، والدارقطني ص ٢٢٧

[3]. سنن أبي داود ضعفه الألباني(٣٠٢/٢)

أما الرائي نفسه فيجب عليه الصوم، ولو لم يكن عدلاً (أي فاسقاً) أو كان صبياً أو امرأة أو كافراً، أو لم يشهد عند القاضي، أو شهد ولم تسمع شهادته، كما يجب الصوم على من صدقه ووثق بشهادته.

وإذا صمنا برؤية عدل، ولم نر الهلال ثلاثين، أفطرنا في الأصح، وإن كانت السماء صحواً، لكمال العدد بحجة شرعية.

وقال الحنابلة ([1]): يقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحد ظاهراً وباطناً ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً، ولو لم يقل: أشهد أو شهدت أني رأيته، فلا يقبل قول مميز ولا مستور الحال لعدم الثقة بقوله في الغيم والصحو، ولو كان الرائي في جمع كثير ولم يره منهم غيره. ودليلهم الحديث المتقدم أنه صلّى الله عليه وسلم صوَّم الناس بقول ابن عمر، ولقبوله خبر الأعرابي السابق به، ولأنه خبر ديني وهو أحوط، ولا تهمة فيه، بخلاف آخر الشهر، ولاختلاف حال الرائي والمرئي، فلو حكم حاكم بشهادة واحد، عمل بها وجوباً. ولا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة، ولايختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمعه من عدل. ولا يجب على من رأى الهلال إخبار الناس أو أن يذهب إلى القاضي أو إلى المسجد. ويجب الصوم على من ردت شهادته لفسق أو غيره، لعموم الحديث: «صوموا لرؤيته» ولا يفطر إلا مع الناس؛ لأن الفطر لا يباح إلا بشهادة عدلين. وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر لحديث أبي هريرة يرفعه قال: «الفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون» ([2]) ولاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط. وتثبت بقية الأحكام

[1]. كشاف القناع: ٣٥٢/ ٢ – ٣٥٨، المغني: ١٥٦/ ٣ – ١٦٣

[2]سبق تخريجه

إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بواحد من وقوع الطلاق المعلق به، وحلول آجال الديون المؤجلة إليه، وغيرها كانقضاء العدة والخيار المشروط ومدة الإيلاء ونحوها تبعاً للصوم.

ولا يجب الصوم – كما تقدم – بالحساب والنجوم ولو كثرت إصابتها، لعدم استناده لما يعول عليه شرعاً.

ولا يقبل في إثبات بقية الشهور كشوال (من أجل العيد) وغيره إلا رجلان عدلان، بلفظ الشهادة؛ لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالباً، وليس بمال ولا يقصد به المال.

وإنما ترك ذلك في إثبات رمضان احتياطاً للعبادة. وإذا صام الناس بشهادة اثنين: ثلاثين يوماً، فلم يروا الهلال، أفطروا، سواء في حال الغيم أو الصحو، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب السابق أن النبي صلّى الله عليه وسلم: «وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» ([1]).

ولا يفطروا إن صاموا الثلاثين يوماً بشهادة واحد، لأنه فطر، فلا يجوز أن يستند إلى واحد، كما لو شهد بهلال شوال.

وإن صاموا ثمانية وعشرين يوماً، ثم رأوا الهلال، قضوا يوماً فقط. وإن صاموا لأجل غيم ونحوه كقَتر ودخان، لم يفطروا؛ لأن الصوم إنما كان احتياطاً، فمع موافقته، للأصل: وهو بقاء رمضان، أولى. وإن رأى هلال شوال عدلان، ولم يشهدا عند الحاكم، جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما، وجاز لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر، لقوله صلّى

[1] أخرجه أحمد في مسنده وقال الشيخ شعيب أرنؤوط صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرطاة، وبقية رجاله ثقات.(أنظر٣١/١٩١

الله عليه وسلم: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» فإن لم يعرف أحدهما عدالة الآخر، لم يجز له الفطر لاحتمال فسقه إلا أن يحكم بذلك حاكم، فيزول اللبس.

وإن شهد شاهدان عند الحاكم برؤية هلال شوال: فإن رد الحاكم شهادتهما، لجهله بحالهما، فلمن علم عدالتهما الفطر؛ لأن رده ههنا ليس بحكم منه بعدم قبول شهادتهما، إنما هو توقف لعدم علمه بحالهما، فهو كالتوقف عن الحكم انتظاراً للبينة، فلو ثبتت عدالتهما بعد ذلك ممن زكاهما حكم بها، لوجود المقتضي، وأما إن رد الحاكم شهادتهما لفسقهما، فليس لهما ولا لغيرهما الفطر بشهادتهما.

وإذا اشتبهت الأشهر على أسير أو سجين أو من بمفازة أو بدار حرب ونحوهم، اجتهد وتحرى في معرفة شهر رمضان وجوباً؛ لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد، فلزمه كاستقبال القبلة، فإن وافق ذلك شهر رمضان أو ما بعد رمضان، أجزأه. وإن تبين أن الشهر الذي صامه ناقص، ورمضان الذي فاته كامل تمام، لزمه قضاء النقص؛ لأن القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك. وإن وافق صومه شهراً قبل رمضان كشعبان لم يجزئه؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم يجزئه، كالصلاة، فلو وافق بعضه رمضان، فما وافقه أوبعده، أجزأه، دون ما قبله.

وإن صام من اشتبهت عليه الأشهر، بلا اجتهاد، فكمن خفيت عليه القبلة، لا يجزيه مع القدرة على الاجتهاد.

والخلاصة: إن الحنفية يشترطون لإثبات هلال رمضان وشوال رؤية جمع عظيم إذا كانت السماء صحواً، وتكفي رؤية العدل الواحد في حال الغيم ونحوه. ولا بد عند المالكية من رؤية عدلين أو أكثر، وتكفي رؤية العدل الواحد عندهم في حق من لا يهتم بأمر الهلال.

وتكفي رؤية عدل واحد عند الشافعية والحنابلة، ولو مستور الحال عند الشافعية، ولا يكفي المستور عند الحنابلة، كما لا بد عند الحنابلة والمالكية من رؤية هلال شوال من عدلين لإثبات العيد.

وتقبل شهادة المرأة عند الحنفية والحنابلة، ولا تقبل عند المالكية والشافعية.

المبحث الثالث . شروط الصوم

آراء المذاهب في شروط الصوم:

الحنفية ([1]): شروط الصوم عندهم ثلاثة أنواع: شروط وجوب، وشروط وجوب الأداء، وشروط صحة الأداء.

أما شروط الوجوب، فهي أربعة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب، أو الكون بدار الإسلام، ومن جن رمضان كله لم يقضه، وإن أفاق المجنون في بعضه قضى ما مضى، أما من أغمي عليه في رمضان كله قضاه، ومن أغمي عليه في أثناء يوم في رمضان لم يقضه لوجود الصوم فيه وهو الإمساك المقرون بالنية، وقضى ما بعده.

وأما شروط وجوب الأداء، فهي اثنان: الصحة من مرض وحيض ونفاس، فلا يجب الأداء على المريض، والإقامة، فلا يجب الأداء على مسافر، ولكن يجب عليهما القضاء.

وأما شروط صحة الأداء، فهي ثلاثة: النية فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية، والخلو عن ما نع الحيض والنفاس، فلا يصح أداء الصوم منهما، وعليهما القضاء، والخلو عما يفسد الصوم بطروء مفسد عليه.

المالكية ([2]): شروط الصوم أنواع ثلاثة: شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة معاً، ومجموعها سبعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والطهارة من دم الحيض والنفاس، والصحة، والإقامة، والنية.

---

[1] مراقي الفلاح: ص١٠٥، فتح القدير: ٨٧/ ٢ – ٩٠، البدائع: ٨٧/ ٢ – ٨٩

[2] القوانين الفقهية: ص ١١٣، بداية المجتهد: ٢٨٢/ ١ ، شرح الرسالة: ٣٠١/١

ويلاحظ أن النية شرط على الراجح كما في حاشية الدسوقي، واعتبرها الدردير في الشرح الصغير ركناً، وما قد يذكر من أن النية ركن فهو تسامح. أما شروط الوجوب فهي ثلاثة: البلوغ، والصحة، والإقامة، فلا يجب الصوم على صبي ولو كان مراهقاً، ولكن يجوز صيامه، ولا يندب، ولا يجب على الولي أمره به، ولا يجب على المريض أوالعاجز ومنه المكره، ولا على المسافر ويجب عليهما القضاء.

وأما شروط الصحة: فهي اثنان: الإسلام، فلا يصح من الكافر، وإن كان واجباً عليه، ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر، والزمان القابل للصوم، فلا يصح في يوم العيد.

وأما شروط الوجوب والصحة معاً فهي ثلاثة:

الأول ـ الطهارة من دم الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء بعد زوال المانع. ويجب عليهما المباشرة في الأداء بمجرد الطهارة.

والثاني ـ العقل: لأن من زال عقله غير مخاطب بالصوم في حال العقل، فلا يجب على المجنون والمغمى عليه، ولا يصح منهما. أما القضاء فيجب على المجنون مطلقاً في المشهور إذا أفاق من جنونه، وعلى المغمى عليه إن استمر إغماؤه يوماً فأكثر، أو أغمي عليه معظم اليوم، ولا يجب عليه إن أغمي عليه يسيراً بعد الفجر بأن دام نصف اليوم فأقل. والسكران كالمغمى عليه في وجوب القضاء، إلا أنه يلزمه الإمساك بقية يومه.

وأما النائم: فلا يجب عليه قضاء ما فاته مطلقاً، متى بيت النية أول الشهر.

والثالث ـ النية: فهي شرط صحة الصوم على الراجح الأظهر؛ لأن النية القصد إلى الشيء، ومعلوم أن القصد للشيء خارج عن ماهية الشيء، وتكفي نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه

كرمضان وكفارته وكفارة قتل أو ظهار إذا لم ينقطع تتابعه بنحو مرض أو سفر، وندبت كل ليلة فيما تكفي فيه النية الواحدة.

والخلاصة: أن الصوم يسقط وجوبه عن اثني عشر: الصبي، والمجنون، والحائض، والنفساء، والمغمى عليه، والمسافر، والصحيح الضعيف البنية العاجز عن القيام به، والمتعطش، والمريض، والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير.

الشافعية ([1]): شروط الصوم لديهم نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. أما شروط الوجوب فأربعة هي ما يأتي:

١ً – الإسلام: فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا كالصلاة، وإنما يعاقب في الآخرة على تركه، ويجب على المرتد وجوب مطالبة أي قضاء مافاته بعد إسلامه.

٢ً – البلوغ: فلا يجب على الصبي لا أداء ولا قضاء، ويؤمر به لسبع، ويضرب على تركه لعشر.

٣ً – العقل: فلا يجب على المجنون لا أداء ولاقضاء إلا إذا زال عقله بتعديه، فيلزمه قضاؤه. ومثله السكران المتعدي بسكره يلزمه القضاء، أما غير المتعدي بسكره، كما في حالة الغلط، فلا يطالب بقضاء زمن السكرٍ.

٤ً – الإطاقة: فلا يجب على العاجز بنحو هرم أو مرض لا يرجى برؤه، ولا على حائض لعجزها شرعاً. وضابط المرض: هو ما يبيح التيمم وهو ما يصعب معه الصوم أو يناله به ضرر شديد.

وأما شروط الصحة فأربعة أيضاً، هي ما يأتي:

الإسلام حال الصيام: فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد.

[1] مغني المحتاج: ٤٢٧/ ١، ٤٣٢ ، ٤٣٦ ، الحضرمية: ص١١٠ - ١١٣.

٢ – التمييز: أو العقل في جميع النهار: فلا يصح صوم الطفل غير المميز، والمجنون، لفقدان النية، ويصح من صبي مميز. ولا يصح من سكران أو مغمى عليه، لكن لا يضر في الأظهر السكر والإغماء إن أفاق لحظة في النهار. وكذلك لا يضر النوم المستغرق لجميع النهار على الصحيح، لبقاء أهلية الخطاب.

٣ – النقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار: فلا يصح صوم الحائض والنفساء بالإجماع، ولو طرأ في أثناء النهار حيض أونفاس أو ردة أو جنون، بطل الصوم.

٤ – كون الوقت قابلاً للصوم: فلا يصح صوم العيدين، ولا أيام التشريق، وكذلك لا يصح صوم يوم الشك، ولا النصف الأخير من شعبان إلا لورد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم معين كالاثنين، فصادف ما بعد النصف أو يوم الشك، وإلا إذا صام فيهما لنذر أو قضاء أو كفارة أو وصل ما بعد النصف بما قبله.

وأما النية: فهي ركن، وتشترط لكل يوم، ويجب التبييت في الفرض دون النفل، فتجزئه نيته قبل الزوال، ويجب التعيين أيضاً، ولا تجب نية الفرضية في الفرض.

وكذلك الإمساك عن الجماع عمداً وعن الاستمتاع وعن الاستقاءة وعن دخول عين جوفاً ركن أيضاً، كما سأبين في مبطلات الصوم.

الحنابلة ([1]): شروط الصوم عندهم نوعان: شروط وجوب، وشروط صحة. أما شروط الوجوب فهي أربعة:

[1] كشاف القناع: ٣٥٩/ ٢ - ٣٦٧، غاية المنتهى: ٣٢٢/ ١ -٣٢٧

١- الإسلام: فلا يجب الصوم على كافر ولو مرتداً، لأنه عبادة بدنية تفتقر إلى النية، فكان من شرطه الإسلام كالصلاة، ولا يصح منه أيضاً، فلو ارتد في يوم وهو صائم فيه، بطل صومه، لقوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ (١) }(٢) فإن عاد إلى الإسلام قضى ذلك اليوم.

٢ – البلوغ: فلا يجب الصوم على صبي ولو كان مراهقاً، لحديث «رفع القلم عن ثلاث». ويجب على ولي المميز أمره به إذا أطاقه، وضربه عليه إذا تركه، ليعتاده كالصلاة.

٣ – العقل: فلا يجب الصوم على مجنون، للحديث السابق «رفع القلم عن ثلاث» ولا يصح منه، لعدم إمكان النية منه. ولا يجب على الصبي غير المميز، ويصح من المميز كالصلاة. ومن جن في أثناء اليوم، لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه لحرمة الوقت، ولإدراكه جزءاً من وقته كالصلاة. أما إذا جن يوماً كاملاً فأكثر، فلا يجب عليه قضاؤه، بخلاف المغمى عليه، فإنه يجب عليه القضاء، ولو طال زمن الإغماء، لأنه مرض غير رافع للتكليف، ويصح الصوم ممن جن أو أغمي عليه إذا أفاق جزءاً من النهار، حيث نوى ليلاً، وكذا يصح ممن نام كل النهار، فمن نام جميع النهار، صح صومه، لأنه معتاد ولا يزيل الإحساس بالكلية، ويجب القضاء على السكران، سواء أكان متعدياً بسكره أم لا.

٤ – القدرة على الصوم: فلا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لأنه عاجز عنه، فلا يكلف به، لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٣).وأما المرض الذي يرجى برؤه فيوجب أداء الصوم إذا برأ منه، وقضاء ما فاته من رمضان.

---

[١] سورة الزمر٦٥

[٢] سورة الزمر الآية :٦٥

[٣] سورة البقرة : الآية:٢٨٦

وأما شروط الصحة فهي أربعة أيضاً:

١ـ النية: أي النية المعينة لما يصومه من الليل لكل يوم واجب، ولا تسقط بسهو أوغيره، ولا يضر لو أتى بعدها ليلاً بأكل أو شرب أو جماع ونحوه، ولا تجب نية الفرضية في الفرض، ولا الوجوب في الواجب، لأن التعيين يجزئ عن ذلك، وتصح النية نهاراً في النفل ولو بعد الزوال إذا كان ممسكاً عن المفطر من طلوع الفجر.

٢ – الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح صوم الحائض والنفساء ويحرم فعله، ويجب عليهما الأداء بمجرد انقطاع الدم ليلاً، والقضاء لما فاتهما.

٣ – الإسلام: فلا يصح من الكافر ولو كان مرتداً.

٤ – العقل أي التمييز: فلا يصح من غير المميز وهو الذي لم يبلغ سبع سنين

الفصل الثالث :وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول : مكروهات الصيام

المبحث الثاني : مفسدات الصوم

المبحث الثالث : كفارات الصيام

المبحث الأول : مكروهات الصيام

يكره للصائم بوجه عام – مع الخلاف – ما يلي:

أ – ذوق شيء بلا عذر، لما فيه من تعريض الصوم للفساد، ولو كان الصوم نفلا، على المذهب عند الحنفية؛ لأنه يحرم إبطال النفل بعد الشروع فيه، وظاهر إطلاق الكراهة يفيد أنها تحريمية.

ومن العذر مضغ الطعام للولد، إذا لم تجد الأم منه بدا، فلا بأس به، ويكره إذا كان لها منه بد.

وليس من العذر، ذوق اللبن والعسل لمعرفة الجيد منه والرديء عند الشراء، فيكره ذلك. وكذا ذوق الطعام، لينظر اعتداله،اولو كان لصانع الطعام.

لكن نقل عن الإمام أحمد قوله: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس به، بل قال بعض الحنابلة: إن المنصوص عنه: أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، واختاره ابن عقيل وغيره وإلا كره.

وإن وجد طعم المذوق في حلقه أفطر ([1]) .

ب – ويكره مضغ العلك، الذي لا يتحلل منه أجزاء، فلا يصل منه شيء إلى الجوف.

[1].المجموع ٦ / ٣٥٤، وكشاف القناع ٢ / ٣٢٩

ووجه الكراهة: اتهامه بالفطر، سواء أكان رجلا أم امرأة، قال علي رضي الله تعالى عنه: إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره.

أما ما يتحلل منه أجزاء، فيحرم مضغه، ولو لم يبتلع ريقه، إقامة للمظنة مقام المئنة، فإن تفتت فوصل شيء منه إلى جوفه عمدا أفطر، وإن شك في الوصول لم يفطر ([1]) .

ج – تكره القبلة والمداعبة للصائم لما يؤدي إليه ذلك من الإمناء أوالجماع ، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ـ كان يقبل وهو صائم ، وقالت السيده عائشه ـ رضي الله عنها ـ رواية الحديث : (ولكنه كان أملككم لإربه)[2]

د – ويرى جمهور الفقهاء أن المباشرة والمعانقة ودواعي الوطء – كاللمس وتكرار النظر – حكمها حكم القبلة فيما تقدم.

وخص الحنفية المباشرة الفاحشة، بالكراهة التحريمية، وهي – عندهم – أن يتعانقا، وهما متجردان، ويمس فرجه فرجها. ونصوا على أن الصحيح أنها تكره، وإن أمن على نفسه الإنزال

[1] .كشاف القناع ٢ / ٣٢٩، والمحلي على المنهاج ٢ / ٦٢

[2] صحيح مسلم ، ٥ / ٤١٢

والجماع. ونقل الطحاوي وابن عابدين عدم الخلاف في كراهتها، وكذلك القبلة الفاحشة، وهي أن يمص شفتها، فيكره على الإطلاق ([1]) .

هـ – الحجامة، وهي أيضا مما يكره للصائم – في الجملة – وهي استخراج الدم المحقن من الجسم، مصا أو شرطا.

ومذهب الجمهور أنها لا تفطر الحاجم ولا المحجوم، ولكنهم كرهوها بوجه عام.

وقال الحنفية: لا بأس بها، إن أمن الصائم على نفسه الضعف، أما إذا خاف الضعف، فإنها تكره، وشرط شيخ الإسلام الكراهة، إذا كانت تورث ضعفا يحتاج معه إلى الفطر ([2]) .

وقال المالكية: إن المريض والصحيح، إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظنت، جازت الحجامة لهما، وإن علم أو ظن عدم السلامة لهما حرمت لهما، وفي حالة الشك تكره للمريض، وتجوز للصحيح.

قالوا: إن محل المنع إذا لم يخش بتأخيرها عليل هلاكا أو شديد أذى، وإلا وجب فعلها وإن أدت للفطر، ولا كفارة عليه ([3]) .

---

[1] المغني والشرح الكبير ٣ / ٤٠، والإنصاف للمرداوي ٣ / ٣١٥

[2] .الفتاوى الهندية ١ / ١٩٩ و ٢٠٠

[3] .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ١ / ٥١٨

وقال الشافعية: يستحب الاحتراز من الحجامة، من الحاجم والمحجوم؛ لأنها تضعفه.

قال الشافعي في الأم: لو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي، كان أحب إلي، ولو احتجم لم أره يفطره.

ونقل النووي عن الخطابي، أن المحجوم قد يضعف فتلحقه مشقة، فيعجز عن الصوم فيفطر بسببها، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من الدم ([1]) .

ودليل عدم الإفطار بالحجامة، حديث ابن عباس: رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم) ([2]) .

ودليل كراهة الحجامة حديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف ([3]) .

وقالوا أيضا: إنه دم خارج من البدن، فأشبه الفصد ([4]) .

ومذهب الحنابلة أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، لحديث رافع بن خديج – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم ([1]) .

---

[1] شرح المحلي على المنهاج ٢ / ٥٩ و ٦٢، والأم للشافعي (٢ / ٩٧) (ط: دار المعرفة. بيروت(

[2] .حديث ابن عباس: " احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٧٤(

[3] .حديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: " أكنتم تكرهون الحجامة للصائم. . .؟ ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٧٤

[4] .المغني والشرح الكبير ٣ /٤٠

قال المرداوي: ولا نعلم أحدا من الأصحاب، فرق – في الفطر وعدمه – بين الحاجم والمحجوم.

قال الشوكاني: يجمع بين الأحاديث، بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها، وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى ([٢]) .

أما الفصد، فقد نص الحنفية على كراهته، كالحجامة، وكراهة كل عمل شاق، وكل ما يظن أنه يضعف عن الصوم، وكذلك صرح المالكية والشافعية بأن الفصادة كالحجامة.

غير أن الحنابلة الذين قالوا بالفطر في الحجامة، قالوا: لا فطر بفصد وشرط، ولا بإخراج دمه برعاف، لأنه لا نص فيه، والقياس لا يقتضيه.

وفي قول لهم – اختاره الشيخ تقي الدين – إفطار المفصود دون الفاصد، كما اختار إفطار الصائم، بإخراج دمه، برعاف وغيره ([٣]) .

وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الصوم.

ففي المضمضة: بإيصال الماء إلى رأس الحلق، وفي الاستنشاق: بإيصاله إلى فوق المارن.

---

[١].حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ". أخرجه الترمذي (٣ / ١٣٥) وقال: حديث حسن صحيح

[٢].الإنصاف ٣ / ٣٠٢، ونيل الأوطار ٤ / ٢٠٣

[٣]حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ١ / ٥١٨، والإقناع ٢ / ٣٣٤،

وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ([1]) ، وذلك خشية فساد صومه.

ومن المكروهات التي عددها المالكية: فضول القول والعمل، وإدخال كل رطب له طعم (في فمه) وإن مجه، والإكثار من النوم في النهار ([2]) .

[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ١ / ٥١٨، والإقناع ٢ / ٣٣٤

المبحث الثاني : مفسدات الصوم

يفسد الصوم – بوجه عام – كلما انتفى شرط من شروطه، أو اختل أحد أركانه، كالردة، وكطروء الحيض والنفاس، وكل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما، ودخول شيء من خارج البدن إلى جوف الصائم.

ويشترط في فساد الصوم بما يدخل إلى الجوف ما يلي:

أ – أن يكون الداخل إلى الجوف، من المنافذ الواسعة – كما قيده بذلك المالكية ([1]) – والمفتوحة – كما قال الشافعية ([2]) – أي: المخارق الطبيعية الأصلية في الجسم، والتي تعتبر موصلة للمادة من الخارج إلى الداخل، كالفم والأنف والأذن.

وقد استدل لذلك، بالاتفاق على أن من اغتسل في ماء، فوجد برده في باطنه لا يفطر، ومن طلى بطنه بدهن لا يضر، لأن وصوله إلى الجوف بتشرب ([3]) .

ولم يشترط الحنابلة ذلك، بل اكتفوا بتحقق وصوله إلى الحلق والجوف، والدماغ جوف ([4]) .

---

[1].القوانين الفقهية ص٨٠

[2].شرح المحلي على المنهاج ٢ / ٥٦، والإقناع ٢ / ٣٢٨

[3].رد المحتار على الدر المختار ٢ / ٩٨، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ٥٩، والإقناع ٢ / ٣٢٩

ب – أن يكون الداخل إلى الجوف مما يمكن الاحتراز عنه، كدخول المطر والثلج بنفسه حلق الصائم إذا لم يبتلعه بصنعه، فإن لم يمكن الاحتراز عنه – كالذباب يطير إلى الحلق، وغبار الطريق – لم يفطر إجماعا (٥) .

وهذا استحسان، والقياس الفساد،لوصول المفطر إلى جوفه.

وجه الاستحسان، أنه لا يستطاع الاحتراز عنه، فأشبه الدخان (١) .

والجوف: هو الباطن، سواء أكان مما يحيل الغذاء والدواء، أي يغيرهما كالبطن والأمعاء، أم كان مما يحيل الدواء فقط كباطن الرأس أو الأذن، أم كان مما لا يحيل شيئا كباطن الحلق (٢) .

قال النووي: جعلوا الحلق كالجوف، في بطلان الصوم بوصول الواصل إليه، وقال الإمام: إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر.

قال: وعلى الوجهين جميعا – باطن الدماغ والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول إليه (٣) .

ج – والجمهور على أنه لا يشترط أن يكون الداخل إلى الجوف مغذيا، فيفسد الصوم بالداخل إلى الجوف، مما يغذي أو لا يغذي، كابتلاع التراب ونحوه، وإن فرق بينهما بعض المالكية، قال ابن رشد: وتحصيل مذهب مالك، أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق، من أي المنافذ مغذيا كان أو غير مغذ (١) .

د – وشرط كون الصائم قاصدا ذاكرا لصومه، أما لو كان ناسيا أنه صائم، فلا يفسد صومه عند الجمهور، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ([1]) .

ويستوي في ذلك الفرض والنفل لعموم الأدلة ([2]) .

وخالف مالك في صوم رمضان فذهب إلى أن من نسي في رمضان، فأكل أو شرب، عليه القضاء، أما لو نسي في غير رمضان، فأكل أو شرب، فإنه يتم صومه، ولا قضاء عليه ([3]) .

هـ – وشرط الحنفية والمالكية استقرار المادة في الجوف، وعللوه بأن الحصاة – مثلا – تشغل المعدة شغلا ما وتنقص الجوع ([4]) .

ولم يشترط الشافعية والحنابلة استقرار المادة في الجوف إذا كان باختياره.

وعلى قول الحنفية والمالكية: لو لم تستقر المادة، بأن خرجت من الجوف لساعتها لا يفسد الصوم، كما لو أصابته سهام فاخترقت بطنه ونفذت من ظهره، ولو بقي النصل في جوفه فسد صومه، ولو كان ذلك بفعله يفسد صومه، قال الغزالي: ولو كان بعض السكين خارجا ([1]) .

---

[1] حديث أبي هريرة: " من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٥٥ ط. السلفية)

[2] .روضة الطالبين ٢ / ٣٥٦، والمغني ٣ / ٥٠ و ٥١، وكشاف القناع ٢ / ٣٢٠

[3] .القوانين الفقهية ص٨٣

[4] .جواهر الإكليل ١ / ١٤٩، ابن عابدين ٢ / ٩٨ -٩٩

و وشرط الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية أن يكون الصائم مختارا فيما يتناوله، من طعام أو شراب أو دواء، فلو أوجر الماء، أو صب الدواء في حلقه مكرها، لم يفسد صومه عندهم، لأنه لم يفعل ولم يقصد.

ولو أكره على الإفطار، فأكل أو شرب، فللشافعية قولان مشهوران في الفطر وعدمه.

أصحهما: عدم الفطر، وعللوا عدم الإفطار بأن الحكم الذي ينبني على اختياره ساقط، لعدم وجود الاختيار ([٢]) .

ومذهب الحنابلة: أنه لا يفسد صومه قولا واحدا، وهو كالإيجار ([٣]) ، وذلك لحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ([٤]) . فإنه عام ([٥]) .

ومذهب الحنفية والمالكية: أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم، ويستوجب القضاء، وذلك لأن المراد من حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه رفع الحكم،

---

[١] تبيين الحقائق ١ / ٣٢٥ و ٣٢٦، والبدائع ٢ / ٩٩

[٢] .شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ٢ / ٥٧ و ٥٨، والإقناع ١ / ٣٢٩

[٣] .الإيجار هو: صب الماء في حلق المريض

[٤] .حديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٥٩) والحاكم (٢ / ١٩٨) من حديث ابن عباس، واللفظ لابن ماجه وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي

[٥] .كشاف القناع ٢ / ٣٢٠، والروض المربع ١ / ١٤١

لتصحيح الكلام اقتضاء، والمقتضي لا عموم له، والإثم مراد إجماعا، فلا تصح إرادة الحكم الآخر – وهو الدنيوي – بالفساد ([1]) .

ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء:

٣٩ – وذلك يرجع إلى الإخلال بأركانه وشروطه، ويمكن حصره فيما يلي: –

١ – تناول ما لا يؤكل في العادة.

٢ – قضاء الوطر قاصرا.

٣ – شئون المعالجة والمداواة.

٤ – التقصير في حفظ الصوم والجهل بأحكامه.

٥ – الإفطار بسبب العوارض. أولا: تناول ما لا يؤكل عادة:

تناول ما لا يؤكل عادة كالتراب والحصى، والدقيق غير المخلوط – على الصحيح – والحبوب النيئة، كالقمح والشعير والحمص والعدس، والثمار الفجة التي لا تؤكل قبل النضج، كالسفرجل والجوز، وكذا تناول ملح كثير دفعة واحدة يوجب القضاء دون الكفارة، أما إذا أكله على دفعات، بتناول دفعة قليلة، في كل مرة، فيجب القضاء والكفارة عند الحنفية.

[1].رد المحتار ٢ / ١٠٢، وانظر البدائع ٢ /٩٦

أما في أكل نواة أو قطن أو ورق، أو ابتلاع حصاة، أو حديد أو ذهب أو فضة، وكذا شرب ما لا يشرب من السوائل كالبترول فالقضاء دون كفارة لقصور الجناية بسبب الاستقذار والعيافة ومنافاة الطبع، فانعدم معنى الفطر، وهو بإيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف، سواء أكان مما يتغذى به أم يتداوى به. ولأن هذه المذكورات ليست غذائية، ولا في معنى الغذاء – كما يقول الطحاوي – ولتحقق الإفطار في الصورة، وهو الابتلاع ([1]) .

قال ابن عباس رضي الله عنهما الفطر مما دخل.

وقال الزيلعي: كل ما لا يتغذى به، ولا يتداوى به عادة، لا يوجب الكفارة ([2]) .

ثانيا: قضاء الوطر أو الشهوة على وجه القصور: وذلك في الصور الآتية:

أ – تعمد إنزال المني بلا جماع، وذلك كالاستمناء بالكف أو بالتبطين والتفخيذ، أو باللمس والتقبيل ونحوهما فإنه يوجب القضاء دون الكفارة عند جمهور الفقهاء – الحنفية والشافعية والحنابلة – وعند المالكية يوجب القضاء والكفارة معا ([3]) .

ب – الإنزال بوطء ميتة أو بهيمة، أو صغيرة لا تشتهى:

[1].انظر مراقي الفلاح ٣٦٧، والشرح الكبير للدردير ١ / ٥٢٣، وكشاف القناع ٢ / ٣١٧ وما بعدها، والإقناع وحاشية البجيرمي ٢ / ٣٢٨

[2].تبيين الحقائق ١ / ٣٢٦

[3]الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ١ / ٥٢٩، ومراقي الفلاح ٣٦٩ و ٣٧٠، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ٥٨.

ت – وهو يفسد الصوم، لأن فيه قضاء إحدى الشهوتين، وأنه ينافي الصوم، ولا يوجب الكفارة، لتمكن النقصان في قضاء الشهوة، فليس بجماع ([1]) خلافا للحنابلة، فإنه لا فرق عندهم بين كون الموطوءة كبيرة أو صغيرة، ولا بين العمد والسهو، ولا بين الجهل والخطأ، وفي كل ذلك القضاء والكفارة، لإطلاق حديث الأعرابي ([2]) ، والمالكية يوجبون في ذلك الكفارة، لتعمد إخراج المني ([3]) .

ج – المساحقة بين المرأتين إذا أنزلت:

– عمل المرأتين، كعمل الرجال، جماع فيما دون الفرج، ولا قضاء على واحدة منهما، إلا إذا أنزلت، ولا كفارة مع الإنزال، وهذا عند الحنفية وهو وجه عند الحنابلة، وعلله الحنابلة بأنه لا نص في الكفارة، ولا يصح قياسه على الجماع.

قال ابن قدامة: وأصح الوجهين أنهما لا كفارة عليهما، لأن ذلك ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل ([4]) .

د – الإنزال بالفكر والنظر:

---

[1] الاختيار ١ / ١٣١ و ١٣٢، وحاشية القليوبي ٢ / ٥٨.

[2] .المغني ٣ / ٥٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٢٤

[3] .جواهر الإكليل ١ / ١٥٠

[4] .مراقي الفلاح ص ٣٦٤، ورد المحتار ٢ / ١٠٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٢٦، والمغني ٣ /٥٩

– إنزال المني بالنظر أو الفكر، فيه التفصيل الآتي: – مذهب الحنفية والشافعية إلا قليلا منهم أن الإنزال بالفكر – وإن طال – وبالنظر بشهوة، ولو إلى فرج المرأة مرارا،لا يفسد الصوم، وإن علم أنه ينزل به، لأنه إنزال من غير مباشرة، فأشبه الاحتلام. قال القليوبي: النظر والفكر المحرك للشهوة، كالقبلة، فيحرم وإن لم يفطر به ([1]) .

ومذهب المالكية أنه إن أمنى بمجرد الفكر أو النظر، من غير استدامة لهما، يفسد صومه ويجب القضاء دون الكفارة.

وإن استدامهما حتى أنزل فإن كانت عادته الإنزال بهما عند الاستدامة، فالكفارة قطعا، وإن كانت عادته عدم الإنزال بهما عند الاستدامة، فخالف عادته وأمنى، فقولان في لزوم الكفارة، واختار اللخمي عدم اللزوم.

ولو أمنى في أداء رمضان بتعمد نظرة واحدة يفسد صومه ويجب القضاء، وفي وجوب الكفارة وعدمه تأويلان، محلهما إذا كانت عادته الإنزال بمجرد النظر، وإلا فلا كفارة اتفاقا ([2]) .

[1].حاشية القليوبي ٢ / ٥٩، وانظر الدر المختار ٢ / ٩٨، والإقناع للشربيني الخطيب ٢ / ٣٣١

[2].جواهر الإكليل ١ / ١٥٠، والقوانين الفقهية ص ٨١، وانظر منح الجليل ١ / ٤٠٢، ٤٠٣

وقال الأذرعي من الشافعية، وتبعه شيخ القليوبي، والرملي: يفطر إذا علم الإنزال بالفكر والنظر، وإن لم يكرره ([1]) .

ومذهب الحنابلة التفرقة بين النظر وبين الفكر، ففي النظر إذا أمنى يفسد الصوم، لأنه أنزل بفعل يتلذذ به، ويمكن التحرز منه، فأفسد الصوم، كالإنزال باللمس، والفكر لا يمكن التحرز منه، بخلاف النظر.

ولو أمذى بتكرار النظر، فظاهر كلام أحمد لا يفطر به، لأنه لا نص في الفطر به، ولا يمكن قياسه على إنزال المني، لمخالفته إياه في الأحكام، فيبقى على الأصل ([2]) .

وإذا لم يكرر النظر لا يفطر، سواء أمنى أو أمذى، وهو المذهب، لعدم إمكان التحرز، ونص أحمد: يفطر بالمني لا بالمذي ([3]) .

أما الفكر، فإن الإنزال به لا يفسد الصوم. واختار ابن عقيل: الإفساد به، لأن الفكر يدخل تحت الاختيار، لكن جمهورهم استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم) ([4])

[1] .حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج ٢ /٥٩

[2] المغني ٣ / ٤٩، وانظر أيضا: الروض المربع ١ / ١٤٠.

[3] .الإنصاف ٣ / ٣٠٢

[4] .حديث أبي هريرة " إن الله تجاوز لأمتي. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١١ / ٥٤٩) ومسلم (١ / ١١٧) واللفظ للبخاري

ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع، ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر، لأنه دونهما في استدعاء الشهوة، وإفضائه إلى الإنزال ([1])

المبحث الثالث : كفارة الصوم

وأما الكفارة: فالكلام في موجبها وحكمها ودليلها، وأنواعها وتعددها ([2]):

فموجبها: إفساد صوم رمضان خاصة، عمداً قصداً، لانتهاك حرمة الصوم من غير مبيح للفطر، فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند الجمهور، ولا كفارة على الناسي والمكره، ولا تجب في القبلة، ولا على الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه؛ لأنه من غير فعلهم، ولاعلى المريض والمسافر، والمرهق بالجوع والعطش، والحامل، لعذرهم، ولا على المرتد؛ لأنه هتك حرمة الإسلام، لا حرمة الصيام خصوصاً. وقد سبق بحث الحالات الموجبة للكفارة في المذاهب، وأهمها الجماع بالاتفاق، والإفطار المتعمد بالأكل ونحوه عند الحنفية والمالكية.

وحكمها: أنها واجبة بالفطر في رمضان فقط دون غيره إن أفطر فيه ـ لدى الحنفية والمالكية ـ منتهكاً لحرمته، أي غير مبال بها، بأن تعمدها اختياراً، بلا تأويل قريب ـ على حد تعبير المالكية ـ احترازاً من الناسي والجاهل والمتأول، فلا كفارة عليهم، كما أبنت، وكان الفطر بجماع ونحوه، وبأكل ونحوه عند الحنفية والمالكية. واشترط الشافعية لإيجاب هذه الكفارة أن يكون المجامع ذاكراً لصومه، عالماً بالحرمة، غير مترخص بسفر أو مرض. فمن جامع ناسياً أو جاهلاً بالحرمة، أو

---

[1]. المغني ٣ /٤٩

[2]. نيل الأوطار: ٢٣٥/ ٤ - ٢٣٧

أفسد صوماً غير صوم رمضان، أو أفطر متعمداً بغير الجماع، أو كان مسافراً، فلا كفارة عليه، وعليه القضاء فقط.

ودليل إيجابها: حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلم، فقال: هلكتُ يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا.

قال: ثم جلس، فأُتي النبي صلّى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، قال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر منا، فما بين لابتيها أهلُ بيت أحوج إليه منا؟! فضحك النبي صلّى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك ([1]).

وفي لفظ ابن ماجه ([2])قال: أعتق رقبة؟ قال: لا أجدها، قال: صم شهرين متتابعين؟ قال: لا أطيق، قال: أطعم ستين مسكيناً. وفي لفظ لابن ماجه وأبي داود([3])في رواية: «وصم يوماً مكانه».

قال الشوكاني: استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرر أنها لا تصرف في النفس والعيال، ولم يبين صلّى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو أحد قولي الشافعي، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، وقال الجمهور: لاتسقط بالإعسار، قالوا: وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر، بل فيه ما يدل على استقرارها عليه، والذي أذن له

[1]. رواه البخاري (٦٦/٧).ومسلم(٧٨١/٢) وغيرهما

[2]. سنن ابن ماجه(١٧١/٤)

[3]سنن أبي داود(٣١٣/٢)

في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة ([1]).قال ابن تيمية الجد: وفيه دلالة قوية على الترتيب. وظاهر لفظ الدارقطني: أن المرأة كانت مكرهة.

ويجب قضاء اليوم مع الكفارة. ويجب القضاء على الزوجة الموطوءة إن لم تجب عليها الكفارة.

أنواع الكفارة: ثلاثة: عتق، وصيام، وإطعام، مثل كفارة الظهار والقتل الخطأ في الترتيب عند الجمهور، فإن عجز عن العتق بأن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما أطعم ستين مسكيناً. والإطعام عند المالكية أفضل الخصال، والكفارة واجبة عندهم على التخيير لا على الترتيب ([2]). قال الشوكاني: في حديث أبي هريرة دليل على أنه يجزئ التكفير بواحدة من الثلاث الخصال. وظاهر الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب. قال البيضاوي: لأن ترتيب الخصال بالفاء. وأضاف الشوكاني قائلاً: وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة ([3])، فيكون دليل المالكية العمل برواية أخرى فيها التخيير.

والخلاصة: إن الكفارة مرتبة في رأي الجمهور، وقال المالكية: الكفارة واجبة في ثلاثة أنواع على التخيير، إما إطعام ستين مسكيناً وهو الأفضل، وصيام شهرين متتابعين، أوعتق رقبة.

فالعتق: تحرير رقبة مؤمنة عند الجمهور غير الحنفية: سليمة من العيوب أي عيوب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل، قياساً في اشتراط الإيمان على كفارة القتل الخطأ، وقال الحنفية: ولو كانت غير مؤمنة، لإطلاق نص الحديث السابق.

---

[1] نيل الأوطار: ٢١٦/

[2]. الشرح الصغير: ١/٧١٣

[3] نيل الأوطار: ٢١٥/ ٤.

والصيام عند العجز عن الرقبة: صيام شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم عيد، ولا أيام التشريق، ولا يجزئه الصوم إن قدر على العتق قبل البدء بالصوم، فلو قدر على العتق في أثناء الصوم ولو في آخر يوم، لزمه العتق عند الحنفية، ولم يلزمه عند الجمهور الانتقال عن الصوم إلى العتق، إلا أن يشاء أن يعتق، فيجزئه، ويكون قد فعل الأولى أي يندب له عتق الرقبة. فلو أفطر ولو لعذر إلا لعذر الحيض استأنف عند الحنفية الصوم من جديد، ويستأنف الصوم عند المالكية إن أفطر متعمداً.

ولا يستأنف إن أفطر ناسياً أو لعذر، أو لغلط في العدد. وقال الشافعية: لو أفسد يوماً ولو اليوم الأخير ولو بعذر كسفر ومرض وإرضاع ونسيان نية، استأنف الشهرين، لكن لا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق؛ لأن كلاً منها ينافي الصوم مع كونه اضطرارياً، وقال الحنابلة: لا ينقطع التتابع بالفطر لمرض أو حيض.

والإطعام عند عدم استطاعة الصوم: إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين عند الجمهور مد من القمح بمد النبي صلّى الله عليه وسلم أو نصف صاع من تمر أوشعير، وعند الحنفية: مدان، أو يغذيهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين، أو غداءين أو عشاءين، أو عشاء وسحوراً. والمدان أو نصف الصاع: هما من بُر أو دقيقه أو سويقه، أو يعطي كل فقير صاع تمر أوصاع شعير أوزبيب أو يعطي عند الحنفية قيمة نصف الصاع من البر، أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه، ولو في أوقات متفرقة، لحصول الواجب.

ولا يجوز للفقير صرف الكفارة إلى عياله، كالزكاة وسائر الكفارات، وأما خبر «أطعمه أهلك» فهو خصوصية، أو أن لغير المكفر الذي تطوع بالتكفير عن غيره صرف الكفارة للمكفر عنه تطوعاً. والأصح عند الشافعية أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لغُلمة (أي شدة الحاجة

للنكاح)؛ لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع، ولو في يوم واحد من الشهرين، وذلك يقتضي استئنافها لبطلان التتابع، وهو حرج شديد.

وتشترط النية عند أداء الكفارة في رأي الشافعية، بأن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة؛ لأنها حق مالي أو بدني يجب تطهيراً كالزكاة والصيام، فلا بد لصحتها من النية.

تعدد الكفارة أو تداخلها بتعدد الإفطار في أيام: إن تكرر الجماع، أو الإفطار بأكل ونحوه في رأي الحنفية والمالكية، قبل التكفير عن الأول، فإما أن يكون في يوم واحد، أو في يومين:

أ. فإن كان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئه، بالاتفاق.

ب . وإن كان في يومين أو أكثر من رمضان: فعليه كفارتان أو أكثر، عند الجمهور؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت بإفساده، لم تتداخل، كرمضانين وكالحجتين.

وتجزئ كفارة واحدة عند الحنفية عن جماع وأكل متعمد متعدد في أيام لم يتخلله تكفير، ولو من رمضانين على الصحيح، فإن تخلل تكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية؛ لأن الكفارة جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، والمقصود بها الزجر، فيجب أن تتداخل كالحد، ويحصل بها مقصودها، وفي حال تخلل التكفير لم يحصل الزجر بعوده لانتهاك حرمة الشهر.

ومن عجز عن الكفارة، استقرت في ذمته، والمعتبر حاله حين التكفير، فإن قدر على خصلة فعلها.

طروء العذر بعد الإفطار عمداً : إن حدوث السفر أو المرض بعد الجماع، أو الأكل المقيس عليه عند القائلين به، لا يسقط الكفارة عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لأن العذر معنى طرأ بعد

وجوب الكفارة، فلم يسقطها، ولأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر عند غير الحنابلة، فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة، ولأن المرض، لا ينافي الصوم، فيتحقق هتك حرمته.

ورأى الحنفية أن الكفارة تسقط بعد الإفطار بطروء حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه الذي أفسده؛ لأن اليوم لا يتجزأ ثبوتاً وسقوطاً للكفارة، فتمكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره، ولا تسقط عمن سوفر به كرهاً أو سافر اختياراً، بعد لزومها في ظاهر الرواية، والفرق بين الحالين أنه في السفر المكره عليه لم يجئ العذر من قبل صاحب الحق، وفي غير السفر تمكنت الشبهة في عدم استحقاق الكفارة من أول اليوم بعروض العذر في آخره؛ لأن الكفارة إنما تجب في صوم مستحق، وهو لا يتجزأ ثبوتاً وسقوطاًس.

الخاتمة

وتشمل :

١.أبرز النتائج .

٢.التوصيات.

والفهارس المتعارف عليها :

١.فهرس القرأن .

٢.فهرس الأحاديث.

٣.فهرس المراجع والمصادر .

٤.فهرس المحتويات .

النتائج

بعد أن تكلمنا عن أحكام الصوم ، فإننا نستخلص من ذلك النتائج الآتية التي إتفق الفقهاء عليها .

١ ـ أن للصوم عدة تعريفات عند الفقهاء . واستخلصنا منها أن الإمساك عن المفطرات من الفجر الى المغرب مع النية بشروط خاصة . ثم بينا حكمة الصوم . وأنها الإمساك عن المفطرات مع الصوم الجوارح عن الأذى واستعمالها في طاعة الله تعالى مع الصوم القلب عن الحقد والحسد

٢ أن الصوم شرع بالتدريج . فكان عاشوراء صومه فرض في البداية ثم نسخت فرضيته بفرضية الصوم رمضان . وكان صومه في بداية لأمر أن من شاء صام وهوز أفضل ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا . ثم أصبح فرضا على المسلم البالغ القادر عليه . وفرض على المسلمين كما فرض على الأمة السابقة . {﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾}.([1]). وأنه يجوز أن يقول رمضان بدون ذكر كلمة شهر .

٣ رؤية الهلال تثبت بشهادة واحد عدل في بداية رمضان . وبشهادة اثنين نهايته . ورؤية الهلال في بلد تكفي لبقية البلاد الإسلامية .

[1] سورة البقرة الآية ١٨٣س

٤ ذكرنا مايسن للصائم أن يفعله مثل تعجيل الفطر . وتأخير السحور وكثرة قراءة القرآن والذكر . والفطر يكون على رطب فتمر فماء . وأن يفطر الصائمين الفقراء .وأن يحيي ليلة القدر ويترجى في العشر الأواخر من رمضان . وخصوصاً قي الوتر منها ولاسيما السابع والعشرين . وأن يكثر من العبادة فيها وكذلك من الداء وأن يداوم على صلاة التراويح طوال شهر رمضان

٥ المسافر له أن يفطر . والأفضل له الفطر إن شق الصوم عليه وإن قدر على الصوم بدون مشقة شديدة فالصوم له أفضل .ويجوز له الفطرمع القضاء .والمريض الذي يرجي برؤه له أن يفطر إذا ازداد المرض أو تأخر الشفاء بسبب الصوم وعليه القضاء كذلك والقضاء يستحب أن يكون فوراً ومتتابعا.إن أخره وفرقه جاز على الايتأخر إلى رمضان القادم . فإن تأخرالقضاء إلى رمضان القادم بعذر فليس عليه سوى القضاء ولا إثم عليه لعذره .أمالوتأخر بدون عذر فإنَّ عليه القضاء مع الفدية . وهي إطعام مسكين عن كل يوم بقي عليه صومه ويأثم بالتأخير . ويجوز للولي أن يصوم عن الميت الذي نذر ولم يوف بنذره . أماغير الناذر وعليه صوم فيطعم عنه وليه .

التوصيات:

١.أصي الجميع بدراسة وقرآة أحكام الصيام التي لايمكن حصرها في رسالة مثل هذه لكونه موضوع شامل يرتبط بموعات أخرى.

٢.الحفظ والعمل على أداء الصوم كما هو مشروع في الشريعة الإسلامية.

٣.عدم التكلف في الوصال في الصوم بحيث أن منهي في الشريعة كما بينا سابقاً.

٤.الحذر من الوقوع في بعض المبطلات الصوم التي قد يستهين بعض الناس لها لكونها في غالب الأحيان.

فهرس الآيات :

رقم	الآية	السورة	الصفحة
١	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ	البقرة	٣،١٧،٢١،٢٧،٨٤،
٢	﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾	آل عمران	٤
٣	﴿ وَفَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ ﴾	يوسف	٥
٤	﴿إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا	مريم	١٤
٥	﴿ فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا ﴾	مريم	١٤
٦	﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾(	البقرة	١٦
٧	{ أَيَّامًا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ }	البقرة	١٧،٢١
٨	شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ	البقرة	١٨

	وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ		
٩	{وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ }	البقرة	١٨،٢١
١٠	﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ }	البقرة	١٨،٢٢
١١	أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّ	البقرة	١٩
١٢	{وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ }	البقرة	٢٣
١٣	{لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ }	البقرة	٢٣
١٤	تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ يَدۡعُونَ رَبَّهُمۡ	السجدة	٢٥
١٥	إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ	الأحزاب	٢٦
١٦	﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٞ ﴾	البقرة	٤٤
١٧	﴿ وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ ﴾	الإسراء	٤٥
١٩	﴿ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾	الزمر	٥٩
٢٠	﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا ﴾	البقرة	٥٩

فهرس الأحاديث:

رقم	ظرف الحديث	الصفحة
١	من صنع إليكم في معروف فكافئوه	٥
٢	كل عمل إبن آدم له	**٩**
٣	لما نزلت [١]:{ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ } كان من أراد أن يفطر ويفتدي	**١٨**
٤	كان عاشوراءيصام ،فلما نزل فرض رمضان	**١٨**،
٥	كنا في رمضان	**٢٢**
٦	بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاالله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة.	**٢٢**
٧	(يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة	**٢٣،٢٦**
٨	إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع	**٢٤**
٩	الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة	**٢٥**
١٠	فتنة الرجل في أهله ، وماله ، وولده ،	**٢٧**
١١	من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه،	**٢٧**
١٢	إن في الجنة بابا، يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة،	٢٨

١٣	قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك،	**٢٨**
١٤	رغم أنف رجل دخل عليه رمضان	**٣٠،٢٨**
١٥	اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله	**٣٠**
١٦	تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة	**٣٠**
١٧	السحور أكله بركة فلا تدعوه ،	**٣١**
١٨	لا يزالو الناس بخير ما عجلو الفطر	**٣١**
١٩	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فبل أن يصلي	**٣١**
٢٠	من قام رمضان ، إيماناً واحتسابا،غفر له ما تقدم من ذنبه	**٣٢**
٢١	ثلاث دعاة لا ترد	**٣٢**
٢٢	ذهب الظمأ وابتلت العروق	**٣٢**
٢٣	إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف	**٣٣**
٢٤	لا تَقدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين،	**٣٦**
٢٥	لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجها شاهد	**٣٦**
٢٦	فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين	**٣٧**
٢٧	من صام يوم الشك، قد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلم	٣٩
٢٨	إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا	**٤٠**
٢٩	لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي،	**٤١**
٣٠	لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم،	٤٢
٣١	لا صام من صام الأبد	**٤٢**
٣٢	إياكم والوصال	**٤٢**
٣٣	نهاهم النبي صلّى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم،	**٤٢**

٣٤	إن لربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً،	**٤٣**
٣٥	من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا،	**٤٣**
٣٦	من صام يوماً في سبيل الله،	**٤٥**
٣٧	جاء أعرابي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان،	٥١
٣٨	الفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون	٥٢
٣٩	وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا	**٥٢**
٤٠	رفع القلم عن ثلاث	٥٩
٤١	ولكنه كان أملككم لإربه	**٦٣**
٤٢	احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم)	**٦٥**
٤٣	أفطر الحاجم والمحجوم	**٦٥**
٤٤	بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما	**٦٧**
٤٥	من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه	**٧٠**
٤٦	إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها،	**٧٦**
٤٧	هلكتُ يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان	**٧٨**

فهرس المصادر والمراجع:

١. المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ) الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م ،عدد الأجزاء: ٤.
٢. مسند الإمام أحمد بن حنبل'لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)حقّقه: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.
٣. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري،لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،حققه: محمد زهير بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.عدد الأجزاء: ٩.
٤. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر: دار إحياء التراث العربي — بيروت،عدد الأجزاء: ٥.
٥. :المصنف،لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ)حققه: حبيب الرحمن الأعظمي،الناشر: المجلس العلمي- الهند،يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت،الطبعة: الثانية، ١٤٠٣،عدد الأجزاء: ١١.
٦. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار،لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ)حققه: كمال يوسف الحوت،الناشر: مكتبة الرشد — الرياض،الطبعة: الأولى، ١٤٠٩،عدد الأجزاء: ٧.
٧. المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي،لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،الناشر: مكتب

المطبوعات الإسلامية – حلب،الطبعة: الثانية، ١٤٠٦ – ١٩٨٦.عدد الأجزاء: ٩ (٨ ومجلد للفهارس)

٨. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،لإسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: ٢٥١هـ)الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م،عدد الأجزاء:٩.

٩. المستدرك على الصحيحين،لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ)تحقيق: مصطفى عبد القادرعطا،الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤١١ – ١٩٩٠،عدد الأجزاء: ٤.

١٠. الأم، للإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)الناشر: دار المعرفة – بيروت،الطبعة: بدون طبعة،سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م،عدد الأجزاء: ٨.

١١. روضة الطالبين وعمدة المفتين،لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)حققه:زهير الشاويش،الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان،الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م،عدد الأجزاء: ١٢.

١٢. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ،لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ)الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: ١٠٢١ هـ)الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة،الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ.

١٣. اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،لجمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوفى: ٦٨٦هـ)المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد

الناشر: دار القلم – الدار الشامية – سوريا / دمشق – لبنان / بيروت،الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م،عدد الأجزاء: ٢.

١٤. تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)حققه: د. عبد الله نذير أحمد،

الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤١٧،عدد الأجزاء: ١.

١٥. المهذب في فقة الإمام الشافعي،لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)الناشر: دار الكتب العلمية،عدد الأجزاء: ٣.

١٦. المغني لابن قدامة،لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)الناشر: مكتبة القاهرة،،عدد الأجزاء: ١٠،تاريخ النشر: ١٣٨٨هـ – ١٩٦٨م.

١٧. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: ٩٦٨هـ)حققه:عبد اللطيف محمد موسى السبكي،الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان،عدد الأجزاء: ٤.

١٨. الممتع في شرح المقنع ، لزين الدين المنجّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي المتوفي(٦٩٥هـ) تحقيق: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش، الطبعة الثالثة،١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، عدد الأجزاء:٤.

١٩. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨٥هـ)الناشر: دار إحياء التراث العربي،عدد الأجزاء:١٢.

٢٠. شرح مختصر خليل للخرشي،لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله(المتوفى: ١١٠١هـ)الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت،عدد الأجزاء: ٨.

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي،

٢١. لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: ٧٦٢هـ)قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري،صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملهامحمد يوسف الكاملفوري،المحقق: محمد عوامة،الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة السعودية،الطبعة:الأولى،١٤١٨هـ/١٩٩٧م
عدد الأجزاء: ٤.

٢٢. الفقيه و المتفقه،لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣هـ)المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي،الناشر: دار ابن الجوزي — السعودية،الطبعة: الثانية، ١٤٢١هـ،عدد الأجزاء: ٢.

٢٣. معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥هـ)حققه: عبد السلام محمد هارون،الناشر: دار الفكر،عام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
عدد الأجزاء: ٦.

٢٤. تحفة الفقهاء،لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ)الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان،الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

٢٥. المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)الناشر: دار الفكر.

٢٦. المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)حققه: حمدي بن عبد المجيد السلفي،دار النشر: مكتبة ابن تيمية — القاهرة،
الطبعة: الثانية،عدد الأجزاء:٢٥.

٢٧. فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ)الناشر: دار الفكر،عدد الأجزاء: ١٠.

٢٨. السنن الكبرى،لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)حققه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات،الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

٢٩. القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ٨١٧هـ)

حققه: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي،الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان،

٣٠. الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م،عدد الأجزاء: ١.

٣١. مختار الصحاح،لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)حققه: يوسف الشيخ محمد،الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية،

بيروت – صيدا،الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م،عدد الأجزاء: ١.

٣٢. نهاية المطلب في دراية المذهب،لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ)حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب،الناشر: دار المنهاج،الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.

٣٣. البيان في مذهب الإمام الشافعي،لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ)حققه: قاسم محمد النوري،الناشر: دار المنهاج – جدة،الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م،عدد الأجزاء: ١٣.